

الجامعة الإسلاميه

الكلية الشريعة

القسم : الفقه وأصوله

بحث التخرج لنيل درجة البكالوريوس بعنوان

حكم بيع النجاسات في الفقه الإسلامي

إعداد الطالب:

محمد أحمد عبدلى فارح

المشرف:

د/حاشى عسبلى فيدو

العام:١٤٣٦-١٤٣٧هـ – الموافق:٢٠١٥- ٢٠١٦م



الإستهلال

عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما، أنه: سمع رسول اللّه ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: إن اللّه ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللّه، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عند ذلك: قاتل اللّه اليهود إن اللّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. متفق عليه.

الإهداء

إلى خير البرية ومعلم البشرية سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين.

إلى أمي التي أرضعتني بلبنها ،و تحملتني كل المشقة وربتني على نيل السعادة أمي الحنونة الغالية صلة وبراً بنت محمد إبراهيم حفظه الله إجلالاً وتقديراً راجياً المولى جلّ في علاه أن يمتعني بحياتها وأن يرزقني برها.

إلى أبي الذي تعب في تربيتي منذ صغري والذي كان سبباً لوجودي في الحياة والدي العطوف أحمد عبدلي فارح رحمه الله رحمة واسعة وجعل الجنة مثواه.

إلى زوجتي أم نصرة التي تحملت الغياب والوحدة والتي سهرت لأجلي وعناء تربية الأولاد فجمعنا الله وأولادنا في الجنة.

إلى أولادي الذين أرجوهم الحياة السعيدة وفق تعاليم الإسلام.

إلى عمي الذي تكفل في تربيتي وتعليمي في حياتي كلها، بعد وفاة أبي حسن عبدلي فارح رحمه الله رحمة واسعة.

إلى إخواني موليد، مصطفى، مهد، وأزواجهم وأولادهم.

إلى أخواتي أم عمر، وأم سلمة، أم نور ونعيمة، وأزواجهن وأولادهن.

إلى معلمي القرآن علي يوسف أدم فجزاه الله خير الجزاء.

إلى كل أعمامي وأخوالي، وعماتي وخالاتي رحم الله أمواتهم وحفظ احياءهم.

إلى زملائي جميعاً الذين أحبهم حباً خالصاً.

إلى كل من أشار علي في هذا البحث ولو حرفاً.

إلي كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة.

إليهم جميعاً أهدي هذا العمل والجهد المتواضع.

الباحث

شكر وتقدير

الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الامين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، يقو ل الله تعالى ﭽ ﭧ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴿٧﴾ ﭼ إبراهيم: ٧

و قال ﷺ "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" وانطلاقاً من هذا الحديث أتقدم بجزيل الشكر والا متنان:

إلى أمي الفاضلة بنت محمد إبراهيم التي كان لها الفضل بعد الله عز وجل و التي دعائها خير زاد لي طوال مدة االبحث والدراسة أطال الله في عمرها وأمدها بالصحة والعافية.

وإلى أبي إحمد عبدلي فارح الذي رباني تربية حسنة فأسال الله أن يرحمه ويغفر دنبه.

ثم أقدم عطيم شكري وجميل ذكري وطيب ثنائي أستاذي ومشرفي فضيلة الدكتورحاشي عسبلي فيدو لما قدمه لي من عون صادق وتوجيهات علمية رشيدةكان لها الأثر الطيب المبارك في هذا البحث وكان خير مرشد وموجه ، وكذالك أدبه الجمّ وتواضعه، وسموّ أخلاقه، وإنه لشرف كبير أن أتتلمذ على يديه، فجزاه الله عني خير ما يجزي معلماً عن طالبه ورزقه الإخلاص ونفع بعلمه الباحثين.

كما أتقدم الشكر والتقدير إلى الجامعة الإسلاميةعلى ما تبذله من جهود مشكورة في سبيل العلم وطلابه وأخص بالشكر القائمين عليها أساتذة ومسؤلين.

ثم أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي فضيلة الشيخ **صالح محمود يوسف** لمساعدته لي وتوجيهاته السديدة وتشجيعاته القيمة، فجزاه الله خير الجزاء ، وبارك له في عمره وعلمه.

ثم أخص بالشكر إلى أصدقائى طلبة العلم ذوي الهمة العالية الذين ذاقوا معي مرارة التعلم وحلاوة العلم لاأستطيع حصرأسمائهم.

وأخيراً أقدّم شكري وعرفاني إلى كل من أعانني برأي، أونصح، أوتوجيه، أو أفادني بفائدة، أو صحح لي خطأ، أودعى لي في ظهر الغيب، بأن يجزل لهم المولى حسن المثوبة ورفع الدرجات في الجنات.

المقدمة.

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون، ولا يحصى نعماءه العادّون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، المعروف من غير رؤية والخالق بلا حاجة والمميت بلا مخافة، والباعث بلا مشقة، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، مبديء الخلق ووراثه وإله الخلق، ورازقه لا تدركه الأبصار وهويدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا مؤمنين موحدين، ولصراطه سالكين، لرحمته راجين، ولعذابه خائفين، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، البشير النذير، والسراج المنير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، ومن سار على طريقهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراّ

أما بعد:

فإن الله عز وجل بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور في جميع شؤون الحياة، فليس ديناً محصوراً في المساجد والزوايا، وإنما دين شامل لكل شيء، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ ﴾ الأنعام: ١٦٢

فما توفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى إلا وأكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، وما من خير إلا ودل الأمة عليه. وما من شر إلا حذرها منه. ومن هذا معاملات الناس في بيعهم وشرائهم. فقد بين الله عز وجل في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أصول جميع ما يحتاج الناس إليه في معاملاتهم وما يباح منها وما يحرم، فما من معاملة في أي زمان ومكان إلا ولله عز وجل فيها حكم؛ عرفه من عرفه وجهله من جهله.

ومن ظن أن اقتصاد الناس في هذا الزمان يحتاج إلى قانون وتشريع غير تشريع الله عز وجل، فقد ضل ضلالاً مبيناً. ومن زعم أن التشريع الإسلامي في الاقتصاد لا يصلح للتطبيق في البنوك والمصارف والأسواق الحديثة.

فإن علم الفقه من أشرف العلوم فيه يعرف الحلال من الحرام، وهنالك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى بحث لبيان الحكم الشرعي فيها، منها مايتعلق بأحكام النجاسات كحكم بيعها، وهذا ما سنبينه في هذا البحث إن شاء الله تعالى.

أساسيات البحث:

أسباب اختيار الموضوع:

١. رغبة الباحث لهذا الموضوع.

٢. لم يقع نظر على بحث مستقل يتناول هذا الموضوع من جوانبه المختلفة ويجمع شتات مسائله في مؤلف واحد.

٣. أهمية معرفة الأحكام المتعلقة بموضوع هذا البحث وحياة الناس اليومية ولحماية الناس من الوقوع في المحرمات.

٤. أهمية البيع في حياة الناس وهوعماد فقه المعاملات، وجوهره وعصب الحياة الإقتصادية.

٥. لم يجد الباحث هذا الموضوع في البحوث الجامعة فأحبب أن اكتب موضوعاً مستقلاً يسد الثقر.

مشكله البحث:

١. عدم الاهتمام في المجتمع الإسلامي للتعرف على بيع النجاسات.

٢. حاجة المجتمع الإسلامي على فهم المسائل المتعلقة بالبيع.

٣. قلة الخبرة في كتابة المعلومات وتوثيقها.

٤. كونه جديداً في كتابة البحوث.

٥. كثرة الأشغال وقلة الفراغ.

أسئلة البحث:

١. ماتعريف البيع عند المذاهب الأربعة؟

٢. ماحكم بيع الميتة؟

٣. ماهي الخمر؟ وما حكم بيعها؟

٤. مالفرق بين النجاسات والخبائث؟

٥. ماحكم بيع الكلب والخنزير؟

٦. ماحكم بيع المتنجسات والإنتفاع بها؟

٧. ماهي حكمة تحريم الخمر؟

أهداف البحث:

١. بيان مفهوم بيع النجاسات في الفقه الإسلامي.

٢. إبراز دور الفقه الإسلامي في البيع والشراء.

٣. التعرف على بيان آراء الفقهاء في بيع النجاسات.

٦. قلة المراجع.

أهمية البحث:

ولهذا الموضوع أهمية خاصة يمكن إجمالها فيما يلي.

١. أنه مرتبط بحاجة الناس اليومية، كالبيع والشراء.

٢. أن فيه إبرازاً لفقه الإسلامي وخاصة فقه المعاملات.

٣. أن مسئلة بيع النجاسات تعد من المسائل الأساسية التي تحتاج إلى بيان وتوضيح للناس.

منهجية البحث:

يستخدم الباحث في دراسته للموضوع المنهج الوصفي وذالك مما ياتي:

١. عزو الباحث الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

٢. تخريج الأحاديث النبوية، بذكر من أخرج الحديث ثم ذكر اسم الكتاب والباب ثم الجزء والصفحة.

٣. عرض أراء الفقهاء في المذاهب الأربعة وعرض أدلة كل فريق مع بيان وجه الاستدلال أحياناً، ومن ثم الأخد بالرأي الراجح منها.

٤. الرجوع إلى المصادر الأصلية وجمع مادة البحث من الكتب المختلفة.

٥. الرجوع إلى المعاجم اللغوية، لتوضيح معاني المفردات.

٦. عرض أراء العلماء وعزوها إلى أصحابها.

٧. ذكر اسم المرجع كاملاً واسم مؤلفه ، ثم الجزء والصفحة وذالك عند وروده لأول مرة مع ذكر دار النشر، ورقم الطبعة، وسنتها إن وجدت، فإن تكرر اسمه مرة أخرى اكتفى الباحث بالإشارة إلى اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب مختصراً والجزء والصفحة دون الحاجة لتكرار المعلومات مرة إخرى.

حدود البحث:

يدور هذا البحث حول مفهوم النجاسات وحكم بيعها ولا يتجاوز إلى غير ذالك

قائمة المحتويات:

البسملة

الاستهلال

الإهداء

أسباب اختيار الموضوع

مشكلة البحث

أسئلة البحث

أهداف البحث

أهمية البحث

منهج البحث

حدود البحث

تنظيم الفصول:

يتكون البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات:

الفصل الأول: مفهوم بيع النجاسات

المبحث الأول: التعريف بالبيع وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول تعريف البيع لغة واصطلاحا

المطلب الثاني أركان البيع وشروط المبيع

المطلب الثالث مشروعية البيع

المبحث الثاني النجاسات تعريفها واقسامها وعلاقتها بالخبائث

المطلب الأول: تعريف النجاسات لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: أقسام النجاسات وعلاقتها بالخبائث

الفصل الثاني: مفهوم بيع الميتة والدم

المبحث الأول: الميتة وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الميتة وأقسامها.

المطلب الثاني: حكم بيع الميتة

المطلب الثالث حكم بيع أجزاء الميتة

المبحث الثاني: بيع الدم وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الدم المسفوف لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: حكم بيع الدم المسفوح.

المطلب الثالث: أقوال العلماء في بيع الدم وحكمة تحريمه.

الفصل الثالث: بيع الكلب والخنـزير والخمر وفيه مبحثان.

المبحث الأول بيع الكلب والخنزير وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الكلب ولخنـزير.

المطلب الثاني: حكم بيع الكلب والخنـزير.

المطلب الثالث: أقوال العلماء في بيع الكلب والخنـزير.

المبحث الثاني: بيع الخمر وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: مفهوم الخمر.

المطلب الثاني: حكم بيع الخمر.

المطلب الثالث: حكمة تحريم الخمر.

الفصل الرابع: بيع المتنجس والانتفاع به، وبيع الروث والعذرة وفيه مبحثان.

المبحث الأول: بيع المتنجس والإنتفاع به، وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف المتنجس وأقسامه.

المطلب الثاني: نصوص الفقهاء في بيع المتنجس والانتفاع به.

المطلب الثالث: خلاصة ماقاله الفقهاء وأدلتهم.

المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الروث لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: حكم نجاسة الأرواث.

المطلب الثالث: بيع الزبل والعذرة.

الفصل الأول: مفهوم بيع النجاسات

المبحث الأول: التعريف بالبيع

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول تعريف البيع لغة واصطلاحا

المطلب الثاني أركان البيع وشروط المبيع

المطلب الثالث مشروعية البيع

المبحث الثاني النجاسات تعريفها واقسامها وعلاقتها بالخبائث

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف النجاسات لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: أقسام النجاسات وعلاقتها بالخبائث

المبحث الأول: التعريف بالبيع

المطلب الأول: تعريف البيع لغة واصطلاحاً.

تعريف البيع لغة: باع الشيء يبيعه بيعا ومبيعا شراه وهو شاذ وقياسه مباعا وباعه أيضا اشتراه فهو من الأضداد[١].

ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة ويطلق البيع على المبيع[٢].

البيع: ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضاً، وهو من الأضداد، وبعت الشيء شريته أبيعه بيعاً ومبيعاً وهو شاذ، وقياسه مباعا، والابتياع الاشتراء ... وابتاع الشيء: اشتراه، وأباعه: عرضه للبيع ... والبيعان: البائع والمشتري، والبيع اسم المبيع ... والبياعات: الأشياء التي يتاع بها في التجارة ... والبيع: الصفقة[٣].

تعريف البيبع اصطلاحاً:

عند الحنفية:وهو مبادلة المال بالمال على وجه التراضي[٤].

عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع[٥].

عند الشافعية: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة[٦].

عندالحنابلة : هو عبارة عن تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة، على التأبيد، بعوض مالي[٧].

الترجيح: والتعريف الراجح هو : ماذهب إليه الشافعية والحنابلة والله أعلم.

---

[١] مختار الصحاح لزين الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ،ص:١٣، تحقيق يوسف الشيخ محمد ، ط٥، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، المكتبة العصرية -بيروت - صيدا

[٢] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، جـ١، ص: ٦٩ ، بدون الطبعة والتاريخ ، لناشر: المكتبة العلمية - بيروت

[٣]) لسان العرب،محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، جـ ٨، ص: ٢٣-٢٦، ط٢، تاريخ ١٤١٤هـ ،الناشر: دار صادر - بيروت

[٤] فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام جـ٦، ص: ٤٥٥ ، بدون الطبعة وتاريخ ،الناشر: دار الفكر

[٥] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، جـ٣، ص: ٢، لناشر: دار الفكر

[٦] حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، ج٢ ص١٩١ بدون طبعة، الناشر: دار الفكر -بيروت - ١٤١٥هـ-١٩٩٥م

[٧] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي،جـ٤،ص:٢٦٠، ط٢ - بدون تاريخ، الناشر: دار إحياء التراث العرب

المطلب: الثاني :أركان البيع وشروط المبيع

أركان البيع :

الحنفية :وأما ركن البيع: فهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وذلك قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل أما القول فهو المسمى بالإيجاب، والقبول في عرف الفقهاء[1].

المالكية: أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة؛ هي في الحقيقة خمسة: عاقد : من بائع ومشتر. ومعقود عليه: من ثمن ومثمن. والثالث: صيغة أو ما يقوم مقامها مما يدل على الرضا؛ وإليه أشار بقوله: وما دل على الرضا : من قول أو إشارة أو كتابة من الجانبين أو أحدهما، بل وإن كان ما يدل عليه معاطاة من الجانبين، ولو في غير المحقرات[2].

الشافعية: وأركانه في المجموع ثلاثة، وهي في الحقيقة ستة: عاقد وهو بائع ومشتر ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن، وصيغة وهي إيجاب وقبول[3].

الحنابلة: وأركان البيع ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، ويعلم حكمهما من الشروط الآتية، ومعقود به وهو الصيغة[4].

شروط المبيع :

الحنفية: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع: منها: أن يكون موجودا، فلا ينعقد بيع المعدوم ... ومنها: أن يكون مالا؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال ... ومنها: أن يكون مملوكا، لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك ... ومنها: أن يكون مقدور التسليم[5].

المالكية: وشرط للمعقود عليه أي شرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنا أو مثمنا طهارة وانتفاع به وإباحة وقدرة على تسليمه وعدم نهي وجهل به ... وشرط له عدم نهي من الشارع عن بيعه وشرط له قدرة عليه أي على تسليمه وتسلمه ... وشرط للمعقود عليه "عدم حرمة" لبيعه ... أو لبعضه ... وشرط عدم جهل منهما أو من أحدهما بمثمون ... أو ثمن ... ولو تفصيلاً[6].

---

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، جـ٥، ص:١٣٣، ط/٢ تاريخ/ط١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م

[2] بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، جـ٣،ص:١٤ بدون طبعة وتاريخ دار المعارف

[3] مغني المحتاج للشربيني ، تحقيق : الدكتور : محمد محمد تامر ، وشريف عبد الله، جـ٢ ، ص٤٠٩ ، دار الحديث القاهرة ، سنة الطبع : ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م .

[4] شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، جـ٢، ص٥، ط١، تاريخ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م

[5] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،جـ٥، ص: ١٣٨-١٤٧مصدر سابق

[6] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، جـ٣، ص: ١٠-١٥ مصدر السابق

الشافعية: وللمبيع شروط: طهارة عينه ... النفع ... إمكان تسليمه ... الملك لمن له العقد ... العلم به ... والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، والثاني يصح ويثبت الخيار عند الرؤية[1].

الحنابلة: أن يكون المبيع والثمن مالا؛ لأنه مقابل بالمال ... أن يكون المبيع مملوكا لبائعه ... أن يكون المبيع ومثله الثمن مقدورا على تسليمه حال العقد؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه، فكذا ما أشبهه ... أن يكون المبيع معلوما لهما[2].

[1] مغني المحتاج للشربيني ، تحقيق : الدكتور : محمد محمد تامر ، وشريف عبد الله ،ج٢ ، ص٤٢٤ ــ٤٣٨

[2] كشاف القناع للبهوتي ، تحقيق : محمد أمين الضناوي جـ٣، ص: ١٥٢-١٦٣، بدون الطبعة والتاريخ ، الناشر: دار الكتب العلمية

المطلب الثالث:مشروعية البيع:

مشروعية البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

أولا: الكتاب: قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾ ﴾ [1].

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ ﴿٢٨٢﴾ ﴾ [2]

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ ﴿٢٩﴾ ﴾ [3]

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾ ﴾[4].

ثانيا: السنة:

عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه ﷺ أن النبي ﷺ سئل أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل؛ بيده، وكل بيع مبرور»[5].

عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله ﷺ : «إنما البيع عن تراض»[6].

عن أبي هريرة ﷺ : أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده؛لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً، فيسأله أعطاه أو منعه»[7].

وأخرج البخاري[8]، ومسلم[9]، من حديث حكيم بن حزام ﷺ ، قال: قال رسول الله ﷺ : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، – أو قال: حتى يتفرقا – فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما "

عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ ، قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء[10].

---

[1] سورة البقر الآية: ٢٧٥

[2] سورة البقرة الآية: ٢٨٢

[3] سورة النساء الآية: ٢٩

[4] سورة البقرة الآية: ١٩٨

[5] أخرجه البزار في مسنده ، مسند رفاعة، جـ ٩، ص: ١٨٣،ط١ (بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م) الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

[6] أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب التجارات ، باب بيع الخنيار،رقم الحديث ٢١٨٥ ، جـ ٢، ص: ٧٣٧، بدون الطبعة وتاريخ ،الناشر: دار إحياء الكتب العربية

[7] أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الزكاة ،باب الاستعاف عن المسألة ، رقم الحديث ١٤٧٠ ،جـ ٢،ص:١٢٣،ط١٤٢٢،١هـ،الناشر: دار طوق النجاة

[8] أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب البيوع ، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ، رقم الحديث ٢٠٧٩ ،جـ ٣،ص: ٥٨

[9] أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع والبيان، رقم الحديث ٤٧،جـ٣،ص:١١٦٤، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

[10] أخرجه الترمذي في سننه ، أبواب البيوع، باب ما جاء في التجار،رقم ١٢٠٩، جـ ٢، ص: ٥٠٦، بدون الطبعة، سنة النشر: ١٩٩٨ م، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت

المبحث الثاني: النجاسات تعريفها واقسامها وعلاقتها بالخبائث

المطلب الأول: تعريف النجاسات لغة واصطلاحا

تعريف النجاسة لغة:

نجس الشيء نجسا فهو نجس من باب تعب إذا كان قذراً غير نظيف ونجس ينجس من باب قتل لغة قال بعضهم ونجس خلاف طهر ومشاهير الكتب ساكتة عن ذلك وتقدم أن القذر قد يكون نجاسة فهو موافق لهذا والاسم النجاسة وثوب نجس بالكسر اسم فاعل وبالفتح وصف بالمصدر وقوم أنجاس وتنجس الشيء ونجسته والنجاسة في عرف الشرع قذر مخصوص وهو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم والخمر[1].

نجس: النجس والنجس والنجس: القذر من الناس ومن كل شيء قذرته[2].

تعريف النجاسات اصطلاحا:

تعريف الحنفية للنجاسة: عين مستقذرة شرعا[3].

قولهم: " عين " خرج به الوصف، فإنه معنى من المعاني.وقولهم: " مُستقذرة شرعاً " خرج به ما استقذر طبعاً، كالمخاط والبصاق، فإنهما مستقذران في عرف الناس وطبيعتهم، وإن كانا طاهرين شرعاً؛ وذلك ؛لأن استقذارهم بالطبع والعرف، وليس بالشرع[4].

تعريف المالكية للنجاسة: صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز إستباحة الصلاة به أو فيه[5].

تعريف الشافعية للنجاسة: حدها كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم[6].

تعريف الحنابلة للنجاسة: كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضرر بها في بدن أو عقل. قاله في المطلع[7].

---

[1] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، حمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، ج٢ ص٥٩٤ مصدر سابق

[2] لسان العرب لابن منظور، ج٦ ص٢٢٦ مصدر سابق

[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، ج١ ص٨ ط٢ الناشر: دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ

[4] موسوعة أحكام الطهارة، أبو عمر دُبْيَان بن محمد الدُّبْيَان، ج١٣ ص١٤ ط٢الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، تاريخ النشر ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

[5] الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي،الناشر: المكتبة العلمية، ١٣٥٠هـ ص٢٣

[6] المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،جـ٢ ص٥٤٦ ٥٤٧، بدون الطبعة والتاريخ ، الناشر: دار الفكر

[7] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج١ ص٢٦ مصدر سابق

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

هناك وجه شبه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للنجس، فالنجس في لغة العرب: ضد النظافة والطهارة، فكل شيء يستقذر فهو نجس، وفي الشرع النجاسة: مستقذر مخصوص كالبول ونحوه، فالمخاط والبصاق مثلا قذر لغة، وليس قذرًا شرعاً، والبول قذر لغة وشرعاً[1].

[1]) موسوعة أحكام الطهارة، ج١٣ ص١٦ مصدر سابق

المطلب الثاني:أقسام النجاسات وعلاقتها بالخبائث.

لما كان الكلام على تقسيم النجاسة إنما هو اصطلاح فقهي، فقد اختلفت المذاهب في تقسيم النجاسات.

فالحنفية: يقسمون النجاسة: إلى حقيقية وحكمية.

فالحقيقية: هي نجاسة الخبث، ويقسمونها إلى مرئية كالدم، وغير مرئية كالبول إذا جف مثلا.

والحكمية: هي نجاسة الحدث[1].

كما يقسم الحنفية النجاسة إلى مغلظة ومخففة.

فالمغلظة عند أبي حنيفة: ما ورد فيها نص لم يعارض بنص آخر، فإن عورض بنص آخر فمخففة.

مثاله: دم الحيض نجس مغلظ لورود النص على نجاسته، و لم يعارض بنص آخر.

بينما بول ما يؤكل لحمه نجس مخفف؛ لأن حديث " استنزهوا من البول" يدل على نجاسته، وحديث العرنيين، حيث أذن لهم بشرب أبوال لإبل يدل على طهارته، فلما عورض بنص آخر دل على أن نجاسته مخففة[2].

وذهب الشافعية[3]، والحنابلة[4] إلى تقسيم النجاسة باعتبار كيفية تطهيرها إلى ثلاثة أقسام:

أ. مغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، فتحتاج إلى التسبيع والتتريب، بخلاف غيرها من النجاسات.

ب. مخففة: وهي طهارة بول الرضيع الذكر، ويكفي في طهارتها النضح.

ج. متوسطة: وهي سائر النجاسات.

كما قسم الشافعية والحنابلة النجاسة إلى قسمين:

نجس العين: وهي النجاسة التي لا تطهر بحال إلا الخمر، فتطهر بالتخلل.

ونجاسة حكمية: وهي النجاسة الطارئة على محل نجس (وهو ما يسمى بالمتنجس)

أما الخبائث لغة: مفرده الخبيث: النجس والردئ المستكره، ويطلق أيضاً ما استقذرته العرب و لم تأكله كالحشرات ونحوها[5].

---

[1] البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج١ ص٢٤٨ مصدر سابق

[2] رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحنفي، ج١ ص٣١٨ ط/٢الناشر: دار الفكر- بيروت، تاريخ النشر ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م

[3] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج١ ص٢٢٣ مصدر سابق

[4] كشاف القناع عن متن الإقناع، ج١ ص١٨١ مصدر سابق

[5] معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وزميله، ط/٢ الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ النشر ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م ص١٩٢

الخبائث اصطلاحاً: الخبائث الأمور المستكرهة، التي تنفر منها الطباع السليمة، أو ممّا فيه ضرر واضح للبدن كالخترير والميتة والدم[1].

العلاقة بين النجاسات والخبائث:

من خلال تعريف الخبائث والنجاسات يبدو أن بعض العلماء يسوق الخبائث بمعنى النجاسات حيث أنه لم يفرق بينهما وبعضهم يجعل الخبائث أوسع وأشمل من النجاسات حيث يجعل الربا والرشوة من الخبائث[2].

الترجيح:

والراجح أن النجاسات تختلف عن الخبائث، فالخبائث تشمل كل ماكان نجساً نجاسة مادية كالبول، والعذرة، أو نجاسة معنوية كالأصنام، والمخدرات، بالإضافة إلى أن النجاسة هي وصفاً للخبائث.

[1]) روائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد علي الصابوني،ج١ ص١٥٦ ط/٣ الناشر:مكتبة الغزالي، تاريخ النشر ١٤٠٠ هـ- ١٩٨٠ م
[2]) الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي، سعد سمير محمد حمد، بدون طبعة، تاريخ النشر ٢٠٠٨ ص١٤

الفصل الثاني: مفهوم بيع الميتة والدم

المبحث الأول: الميتة

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الميتة وأقسامها.

المطلب الثاني: حكم بيع الميتة

المطلب الثالث حكم بيع أجزاء الميتة

المبحث الثاني: بيع الدم

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الدم المسفوف لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: حكم بيع الدم المسفوح.

المطلب الثالث: أقوال العلماء في بيع الدم وحكمة تحريمه

المبحث الأول : الميتة وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول : تعريف الميتة واقسامها

الميتة لغة : (مفرد) جمع ميتات وميتات ، حيوان مات حتف أنفه ، أوعلى هيئة غير مشروغة ، وهو ممايحرم أكله عند المسلمين.

دجاجة ميتة (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [1] .

والميتة :"ما لم تلحقه الذ كاة " [2].

والميتة : مامات مما يؤكل لحمه إذا ذكي [3].

الميتة في عرف الشرع : إختلفت عبارة الفقهاء عند تعريفهم للميتة شرعاً ، وان كانت المعاني المقصودة لديهم في هذا الشأن واحدة حيث أن جميعها يحقق معنى واحداً وهو : مافارق الحياة بدون تذكية ، أوكانت تذكية على وجه غير مشروع ، وللفقهاء طريقان في التعبير عن هذا : فمنهم من صرح به لفظا كالشافعية ، والحنابلة ، ومنهم من اختصر على كونه على هيئة غير مشروعة ، كالحنفية ، والمالكية كمايأتي :

أ. **الحنفية** : "الميتة اسم لمازالت حياته لابصنع أحد من العباد أو بصنع غير مشروع ..."[4].

ب. **المالكية** : لم تنص كتبهم في ما اطلعت عليه صراحة على تعريف الميتة مكتفية ببيان أن ما حصلت ذكاتة يكون طاهرا ، فقالوا : "...وماذكي يعني أن ماذكي بأي نوع من أنواع الذكات من ذبح ، أو نحر ، أوعقر ، فيما يذكي بالعقر فهو طاهر وجزؤه ، إلا محرم الأكل ... " [5].

ج. **الشافعية** : "... والميتة مازالت حياته لابذكاة شرعية ، كذبيحة المجوس والمحرم بضم الميم ، وماذبح بالعظم ، وغير المأكول إذاذبح ، ودخل الجنين فإن ذكاته بذكات أمه ، وصيد لم تدرك ذكاته ، والبعير الناد والمتردي ، إذامات بالسهم [6].

---

١)معجم اللغة العربية المعاصرة لدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر ج٣ص٢١٣٦ ط ١\١٤٢٩ هـ \ ٢٠٠٨ م ، دار عالم الكتب .

٢)-مختار الصحاح لزين الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ،ج١ ص١٣٠مصدر سابق

٣)-مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ج٥ص٢٨٣ ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، عام النشر : ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م ، دار الفكر

٤)بائع الصنائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، جـ١ص ٦٣ مصدر سابق

٥)- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بألحطاط الرعيني ج١ص١٢٤ ، تخريج لزكريا عميرات ، دار علم الكتب ، بدون ط ، وبدون ت .

٣)-مغني المحتاج للشربيني ، ج١ص٢١٣ مصدر سابق

د. **الحنابلة** : فيرون أن الميتة هو مامات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة ، والموت عدم الحيات عمن إتصف بها ، وهذا المعنى قريب من المعنى اللغوي للميتة ، فقالوا : "...المراد بالميتة مامات حتف أنفه ، أوقتل على هيئة غير مشروعة ، أما في الفاعل أو المفعول "[1] .

أقسام الميتة:

القسم الأول ميتة الإنسان.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين.

القول الأول:ذهب جمهور الفقهاء الحنفية، وجمهور المالكية[2]،والشافعية[3]،والحنابلة[4]،إلى أن الإنسان الميت طاهر؛لأنه مكرم من عند الله تعالى، واستدلو بقوله تعالى﴿ ۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ﴿٧٠﴾ ﴾ (5).

القول الثاني:ذهب بعض المالكية[6]، إلى أن ميتة الإنسان نجسة، وهي روايه مرجوحة، وبعضهم يفرق بين ميتة المسلم، وميتة الكافر، فميتة الأول طاهرة، وميتتة الثاني نجسة، واستدلوا بقوله تعالى:﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴿٢٨﴾ ﴾ (7).

القسم الثاني: ميتتة الحيوان المائي

اتفق الفقهاء الأربعة من الحنفية[8]، والمالكية[9]، والشافعية[10]، والحنابلة[11]، على أن ميتة الحيوان المائي طاهرة؛ لأنه لو تنجس لما حل أكل شيء منها، ولكان ذالك مخالفاً لحديث الرسول ﷺ "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"[12].

---

[1] كشاف القناع للبهوتي ، ج١، ص٤٩مصدر سابق

[2] شرح مختصر الخليل،محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، ج١ ص٨٨ بدون طبعة وتاريخ، الناشر: دار الفكر للطباعة

[3] المجموع شرح المهذب، ج٢ ص٥٦١ مصدر سابق

[4] المبدع في شرح المقنع،إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق،ط/١ ج١ ص٢١٧ الناشر: دار الكتب العلمية، تاريخ النشر ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

[5] سورة الإسراء، الأية: ٧٠

[6] مواهب الجليل ، ج١ ص٩٩ مصدر سابق

[7] سورة التوبة، الأية٢٨

[8] بدائع الصنائع، ج١ ص٧٩ مصدر سالق

[9] الكافي في فقه أهل المدينة،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري،ط/٣ ج١ ص١٨٠ الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، تاريخ النشر ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م

[10] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، ج١ص٢٣٩ ط الأخيرة الناشر: دار الفكر، بيروت، تاريخ النشر ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م

[11] شرح منتهى الإرادات، ج١ص١٠٧ مصدر سابق

[12] أخرجه أبي داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، رقم حديث٨٣ ج١ ص٢١

ولحديثه" أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال"[1].

القسم الثالث: ميتة ما لا نفس سائلة لها.

اتفق فقهاء الأربعة من الحنفية[2]، والمالكية[3]، والشافعية[4]، والحنابلة[5]، على أن ميتة مالانفس سائلة لها،كدباب، والعقرب، والنحل، والنمل، والعنكبوت، طاهرة، واستدلوا على قولهم، بحديث رسول الله ﷺ «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء»[6].

القسم الرابع: ميتة الحيوان البر.

اتفق فقهاء الأربعة من الحنفية[7]، والمالكية[8]، والشافعية[9]، والخنابلة[10]، على أن ميتة الحيوان البر نجسة، كالأنعام، والخيل، والسباع، وغيرها، وسبب القول بنجاستها وجود دم المسفوح بداخلها؛ لذالك فالنجاسة ليست لذات الموت؛ لأنها لوكانت لذاته لما جاز أكل السمك والجراد؛ لكونهما ميتتين كما وصفها النبي ﷺ" أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال"[11].

الترجيح:

والراجح بعد ذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة أن الإنسان الميت طاهر، وكذالك الحيوان البحر الميت، وأيضاً ارى طهارة ميتة مالانفس سائلة له لعدم احتوائه على الدم الحقيقي الذي هو علة الاستقذار والتحريم، أما ميتة الحيوان البري فالراجح نجاسته لاحتباس الدم الفاسد فيه والله تعالى أعلم وأحكم.

---

[1]) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، رقم حديث ٣٣١٤ ج٢ ص١١٠٢

[2]) بدائع الصنائع، ج١ ص٧٩ مصدر سابق

[3]) الدر الثمين والمورد المعين،محمد بن أحمد ميارة المالكي، ج١ص١٤٧ بدون طبعة،الناشر: دار الحديث القاهرة، سنة النشر: ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

[4]) العزيز شرح الوجيز، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي، ج١ ص٣٠ ط/١ دار النشر، دار الكتب العلمية، تاريخ النشر ١٤١٧هـ ١٩٩٧م

[5]) شرح منتهى الإرادات، ج١ ص١٠٧ مصدر سابق

[6]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء، رقم حديث٥٧٨٢ ج٧ ص١٤٠

[7]) بدائع الصنائع، ج١ ص٧٩ مصدر سابق

[8]) شرح مختصر الخليل، ج١ ص٨٨ مصدر سابق

[9]) المجموع شرح المهذب، ج١ ص١١٠ مصدر سابق

[10]) شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري، ج١ ص١٣٨ ط/١ الناشر: دار العبيكان، تاريخ النشر ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

[11]) المرجع سابق نفس الصفحة

المطلب الثاني :حكم بيع الميتة

اتفق الفقهاء على القول بتحريم الميتة ، وذلك لنجاستها وحرمة أكلها ، وترتب على ذلك القول بحرمة بيعها ، وهذا ماعليه عامة أهل العلم وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة [1]. وذلك لماروي جابر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :" إن الله ورسول حرم بيع الخمر ، والميتة والأصنام " [2] .

وهذه نصوص المذاهب المختلفة،والتي يمكن من خلال النظر فيها تقر وجهة ماقالوا به في هذا الشأن

أ. **الحنفية** : يرون فساد بيع الميتة ؛ لأن الميتة محرمة ويفسد البيع إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرم، فقالوا : " إذا كان أحد العوضين ، أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة ، أو بالدم ، أو بالخمر ، أو بالخنزير "[3] ،فهذا النص يذكر أن البيع فاسد .

ب. **المالكية** : القول بعدم جواز بيع الميتة لنجاستها ، ولأن النجس لاتحصل به منفعة فضلا عن المنهي عنها لتحريمها وتحريم ثمنها فقد عدو التعامل بشأها من أكل أموال الناس بألباطل وهو منهي عنه فقالوا : " ولاتجوز بيع الميتة " [4] .

ج. **الشافعية** :يرون حرمة بيع الميتة لحرمتها ولنجاستها لإشتراطهم طهارة المبيع لصحة عقد البيع ، وقد نص على هذا في المجموع : قال إبن المنذر : "أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة "[5].

د. **الحنابلة** : يرون عدم صحة بيع الميتة ولاشيء منها ولو لمضطر ، ولوكانت الميتة طاهرة كميتة الأدمي ، لعدم حصول النفع بها ، فقالوا :" ولايصح بيع ميتة ولاشيء منها ولو لمضطر "[6].

ويلحق بالميتة ذبيحة غير المسلم والكتابي كذبيحة المجوس،وكذالك ذبيحة المسلم،التي يتعمد ترك التسمية عليها لقوله تعالى:﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴿٣﴾ ﴾ [7].

---

[1])البيوع المحرمة والمنهي عنها ، رسالة : (دكتور) لعبد الناصر بن خطر ميلاد ، ط/١ ، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥ ، دار الهدى النبوية ، مصر ص : ٤٣

٢)-أخرجه البخاري في صحيحه ، ج٣ص٨٤ ، برقم : ٢٢٣٦ ، ومسلم ج٣ص١٢٠٧ ، كتاب المساقات ، باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والأصنام برقم : ١٥٨١ ، تحقيق محمد فؤد عبد الباقي ، دار أحياء التراث العربي ـ بيروت بدون طبعة .

٣)-اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني العنيمي ، ج ٢ص٢٤، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العلمية ، بيروت ـ لبنان ، بدون طبعة

٤)-مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج٦ص٦١ ، مصدر سابق .

٥)-للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي، المجموع شرح المهدب، ج٩ص٢٧٥ ، مصدر سابق

٦) كشاف القناع (٤٦٧/٢) ، مصدرسابق .

٧) سورة المائدة ، ألأية : ٣ .

وقوله تعالي : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴿١٢١﴾ ﴾ [1] .

فهذه الذبائح تندرج في حكم الميتة لإزهاق نفسها بطريق غير مشروع .

الخلاصة:

اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الميتة؛ لانعدام ماليتة؛ لأن البيع تمليك مال بمال، واستدلوا بحديث جابر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :" إن الله ورسول حرم بيع الخمر ، والميتة والأصنام[2].

واستثني من ذلك ميتة السمك والجراد فلاحرج في بيعهما؛ لقوله ﷺ :(أحلت لكم ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فألحوت والجراد ، واما الدمان فا لكبد والطحال) .[3].

١) سورة ألأنعام ، ألأية ١٢١ .
٢) سبق تخريجه٢٠
٣) سبق تخريجه ١٩

المطلب الثالث حكم بيع أجزاء الميتة :

حكم أجزاء الميتة.

أولا: آراء الفقهاء بشأن طهارة عظم الميتة:

مذهب الحنفية: وأما الذي له دم سائل فلا خلاف في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم والجلد ونحوها أنها نجسة، لاحتباس الدم النجس فيها، وهو الدم المسفوح، وأما الأجزاء التي لا دم فيها، وإن كانت صلبة كالقرن، والعظم، والسن، والحافر، والخف، والظلف، والشعر، والصوف، والعصب،والأنفحة، الصلبة، فليست بنجسة عند أصحابنا ... ولأصحابنا طريقان: أن هذه الأشياء ليست بميتة؛ لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد أو بصنع غير مشروع، ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة. والثاني: أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة، و لم توجد في هذه الأشياء، وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء وإن كان المبان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوها فهو على الاختلاف ... وأما الخنزير ... فإنه نجس العين؛ لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة. وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه كره ذلك أيضا ولا يجوز بيعها في الروايات كلها...."[1].

مذهب المالكية: فقالوا ... والطاهر: أي حيوان ذكي ذكاة شرعية، من ذبح، ونحر، وعقر، ولحم، وظفر، وسن، وجلد، إلا محرم الأكل، كالخيل، والبغال، والحمير، والخنزير. فإن الذكاة لا تنفع فيها، وأما مكروه الأكل، كسبع، وهر، فإن ذكي لأكل لحمه، طهر جلده تبعا، لأنه يؤكل اللحم، وإن ذكي بقصد أخذ جلده فقد طهر، ولا يؤكل لحمه، لأنه ميتة بناء على تبعيض الذكاة وهو الراجح، وعلى عدم تبعيضها يؤكل"[2].

مذهب الشافعية: قالوا ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك؛ لأن كلا منها تحله الحياة، ودخل في ذلك ميتة دود نحو خل وتفاح فإنها نجسة ... والجزء المنفصل من الحيوان الحي ومشيمته كميتته أي ذلك الحي إن طاهرا فطاهر وإن نجسا فنجس لخبر "ما قطع من حي فهو ميتة"... فالمنفصل من الآدمي، أو السمك، أو الجراد، طاهر، ومن غيرها نجس، وسواء في

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ، ج١ ص٦٣ مصدر سابق
[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،ج١ ص٤٣ مصدر سابق

المشيمة: –وهي غلاف الولد– مشيمة الآدمي وغيره. أما المنفصل من بعد موته، فحكمه حكم ميتته، بلا شك، إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول فطاهر بالإجماع ...[1].

مذهب الحنابلة: القول بنجاسة عظم الميتة وظفرها ونحو ذلك لأنها تنجس بموت تلك الميتة،

فقد ورد في الإنصاف"وعظمها وقرنها وظفرها: نجس وكذا عصبها وحافرها: يعني التي تنجس بموتها وهو المذهب وعليه الأصحاب، وعنه طاهر ... [2]".

الخلاصة:

فقد اختلف الفقهاء على طهارة عظم الميتة على مذهبين أساسيين :

المذهب الأول: يرى أن عظم الميتة ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف طاهر ، وإلى هذا ذهب الحنفية وإن كانو قد استثنو من ذلك عظم الخنزير أما الفيل فقد شبه محمد بن الحسن بالخنزير وعند الإمام أبي حنيفة ، وأبي يوسف يشبه السباع ، وبالتالي فإنه يجوز بيع عظمه ونحوه وعلى القول بطهارة عظم الميتة رواية عن الإمام أحمد ،واستدلوا على ذالك ما ياتي:

١. عن أم سلمة زوج النبي ﷺ , تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ , ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء»[3].

٢. عن أنس، قال: " كان النبي ﷺ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه، فإذا هبه الله تعالى من الليل استاك، وتوضأ وامتشط ". قال: " ورأيت رسول الله ﷺ يتمشط بمشط من عاج "[4].

٣. "أن النبي ﷺ أمر ثوبان ﷺ أن يشتري لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج"[5].

المذهب الثاني : يرى أن عظم الميتة ونحوه كالقرن والحافر والظفر ولظلف نجس وبالتالي لايجوز بيعه وأن هذا ينطبق على كل مأكول اللحم وغيره ، وإلى هذا ذهب الحمهور .

واستدلوا بقوله تعالى:﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ۝٣ ﴾ [6].

---

[1] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مصدر سابق، ج١ ص٢١٣

[2] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مصدر سابق، ج١ ص٩٢

[3] أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الطهارة، بالب الذباغ، رقم حديث ١١٦ ج١ ص٦٨

[4] أخرجه البيقهي في سننه الكبرى، جماع أبواب الأواني، باب المنع من الادهان في عظام الفيلة، وغيرها مما لا يؤكل لحمه، رقم حديث ٩٨ ج١ ص٤٢

[5] أخرجه أحمد في مسنده مسند الأنصار، رقم حديث ٢٢٣٦٣ ج٣٧ ص٤٦

[6] سورة المائدة، الأية:٣

الترجيح:

والراجح في هذا الخلاف هو ماذهب إليه الحنفية من القول بطهارة عظم الميتة لقوة مااستدلوا والله أعلم.

ثانيا : موقف العلماء من تأثير الدبغ على طهارة الجلد اختلف العلماء بشأن مدى تأثير الدبغ على طهارة الجلد، وذلك على النحو الأتي:

مذهب الحنفية: القول بطهارة جميع الجلود بالدبغ ما عدا جلد الخنزير والآدمي، فأما الخنزير فلنجاسته بالنص القطعي، وهو قوله تعالى:﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ ﴿٣﴾ ﴾ [1].

وأما الإنسان فلكرامته وتشريفه حيث قال سبحانه:﴿ ۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ﴿٧٠﴾ ﴾ [2].

ويدل على ذالك بقولهم:.... فالدباغ تطهر للجلود كلها إلا جلد الإنسان والخنزير ... والصحيح أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ؛ لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة، بل هو نجس العين فكان وجود الدباغ في حقه والعدم بمنزلة واحدة. وقيل إن جلده لا يحتمل الدباغ، لأن له جلودا مترادفة، بعضها فوق بعض، كما للآدمي، وأما جلد الإنسان فإن كان يحتمل الدباغ وتندفع رطوبته بالدبغ ينبغي أن يطهر، لأنه ليس بنجس العين لكن لا يجوز الانتفاع به احتراما له[3].

مذهب المالكية: يقولون بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وبالتالي لا يجوز بيعه، فقد ورد في مواهب الجليل..... قال في التوضيح: اختلف عبارة أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ، فقال أكثرهم مطهر طهارة مقيدة أي يستعمل في اليابسات والماء وحده، وقال عبد الوهاب وابن رشد نجس ولكن رخص في استعماله في ذلك ولذلك لا يصلى عليه وهو خلاف لفظي، ولفظ ابن رشد من سماع أشهب من كتاب الطهارة المشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ، وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكرت ... فجلود الميتات كلها نجسة ولو دبغت على المشهور[4].

مذهب الشافعية: يرون أن جلد الميتة يطهر بالدبغ فلذالك قالوا..... وجلد نجس بالموت ولو من غير مأكول فيطهر بدبغه يعني باندباغه ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح، أو إلقائه على الدابغ كذلك ظاهره وهو ما لاقى الدابغ لقوله ﷺ : "أيما أهاب دبغ فقد طهر" رواه مسلم وفيه في البخاري "هلا

---

[1] سورة المائدة، الأية: ٣
[2] سورة الإسراء، الأية: ٧٠
[3] بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج١ ص٨٥
[4] مواهب الجليل، مصدر سابق، ج١ ص١٥١

أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" وكذا باطنه وهو ما لم يلاق الدابغ على المشهور لظاهر الخبرين المتقدمين، والثاني: يقول آلة الدبغ لاتصل إلى الباطن، ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد"[1].

مذهب الحنابلة: يقولون إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إذا كان لميتة نجس فقد جاء في كشاف القناع: " ... ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه ... وعنه أي عن الإمام أحمد يطهر منها أي من جلود الميتة جلد ما كان طاهرا في الحياة من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها، ولو كان جلداً لحيوان غير مأكول كالهر وما دونه خلقة ... ولا يطهر جلد ما كان نجساً في حياته، كالكلب بذكاة كما لا يطهر لحمه بها لأنه ليس محلاً للذكاة فهو ميتة فلا يجوز ذبحه لذلك أي لجلده أو لحمه لأنه عبث وإضاعة لما قدينتفع به ...[2].

الخلاصة:

ويرى الباحث بعد ذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:

المذهب الأول:أن جلد الميتة يطهر بالذباغ مطلقا سواء كان ذلك لحيوان مأكول اللحم أم كان لغيره ، وإلى هذا ذهب الحنفية ماعدا الخنزير ، والشافعية ماعدا الخنزير والكلب ، وسحنون وابن عبد الحكم من المالكية حتي لوكان جلد الخنزير ، وهو قول للمالكية في اليابسات فقط ، والحنابلة فيما عليه الإمام أحمد خاصة بالنسبة لجلد الطاهر في الحياة ، أو كان لمأكول اللحم .

واستدلوا على ذالك مايأتي:

١. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : أيما إهاب دبغ فقد طهر[3].

٢. عن ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة فقال: «إنما حرم أكلها»[4].

المذهب الثاني : يرى أن جلد الميتة لايطهر بالذباغ ، وهو عند الحنفية بالنسبة للخنزير ، وعند الشافعية بالنسة للخنزير والكلب ، وهو قول عند المالكية في المائعات ، وقول عند الحنابلة لجلد ماكان نجسا في حالة حياته أوكان جلدا غير مأكول اللحم ، واستدلوا على ذالك مايأتي:

---

[1]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مصدر سابق، ج١ ص٢٢٣

[2]) كشاف القناع، مصدر سابق، ج١ص٣٤

[3]) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب اللباس، بابما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم حديث ١٧٢٨ ج٣ ص٢٧٣

[4])اخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم حديث ٣٦٣ ج١ ص٢٧٦

١. قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [١].

٢. عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي ﷺ : «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»[٢].

الترجيح:

والراجح في هذا الخلاف: هو القول بطهارة جلد الميتة إذا دبغ، سواء كان الحيوان مأكول اللحم أم لا، باستثناء جلد الكلب والخنزير، لأن نجاستهما عينيه لا يؤثر الدباغ فيها، والله أعلم

ثالثا: شعر الميتة .

مذهب الحنفية: يقولون بطهارة شعر الميتة ونحوه.

فقد جاء في الهداية: ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله، لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة ... ولا يجوز بيع شعر الخنزير ؛لأنه نجس العين، فلا يجوز بيعه إهانة له، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة، فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ... والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد رحمه الله، وعندهما بمنزلة السباع حتى يباح عظمه وينتفع به([٣]).

مذهب المالكية: صوف ووبر وشعر وزغب وريش جميع الدواب طاهر، فقالوا : وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت ابن عرفه الشعر والصوف والوبر من أي محل أخذ من غير قلع من غير مذكى طاهر، وكذا شعر الخنزير عند مالك وابن القاسم[٤].

مذهب الشافعية: يرون أن شعر أو صوف أو ريش أو وبر مأكول اللحم طاهر بالإجماع، وإن الجزء المنفصل من الحيوان الحي –عامة– يأخذ حكم ميتة، ويدل على ذلك بقولهم : والجزء المنفصل من الحيوان الحي ومشيمته كميتته أي ذلك الحي، إن طاهر فطاهر، وإن نجسا فنجس ،فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر، ومن غيرها نجس، وسواء في المشيمة وهي غلاف الولد مشيمة الآدمي وغيره. أما المنفصل من بعد موته فحكمه حكم ميتة بلا شك إلا شعر أو صوف أو

---

[١]) سورة المائدة، الأية: ٣

[٢]) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رقم حديث ٣٦١٣ ج٢ ص١١٩٤

[٣])الهداية في شرح بداية المتبدى، علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني ،جـ ٣، ص:٤٦ بدون الطبعة والتاريخ ، دار النشر إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان

[٤]) التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي ،جـ ١،ص:١٢٥-١٢٥٦، ط١١٤١٦هـ، ،الناشر : دار الكتب العلمية

ريش أو وبر المأكول اللحم فطاهر بالإجماع، ولو نتف منها أو انتتف؛ قال تعالى:﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ ﴾ [1].

وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة كما هو المعهود، وذلك مخصص للخبر السابق، أما المنفصل من غير المأكول كالحمار الأهلي فنجس، ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو من نجس حكمنا بطهارته لأن الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة أولاً؛ لأن الأصل عدم التذكية

والشعر على العضو المبان نجس إن كان العضو نجسا تبعا له؛ وشعر المأكول المنتتف الطالع بأصوله من الجلد في حال حياته طاهر، فإن انفصل أصله مع شيء مما نبت فيه من الجلد وفيهما رطوبة، قال شيخي: فهو متنجس يطهر بغسله[2].

مذهب الحنابلة: أن الميتة إذا كانت طاهرة في الحياة كالغنم، فصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر، تبعا له سواء كانت مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم كالهرة، فقد ورد في الإنصاف "... وصوفها وشعرها وريشها طاهر وكذلك الوبر، يعني الطاهر في حال الحياة وهو المذهب"[3].

اختلف الفقهاء بطهارة شعر الميتة على مذهبين :

المذهب الأول :يرى أن شعر الميتة طاهر وهم الشافعية والحنابلة ، وماعليه الحنفية في إحدى الروايتين عندهم ، والمالكية فيما نقله ابن الرشد عن سماع أشهب ، وجد في نص المدونة والرسالة بإستحباب غسل الشعر إذا جز ،

ونقل عن ابن حبيب بوجوب الغسل مطلقاً ، والصحيح في مذهب المالكية وجوب غسل الشعر إذا تيقنت إصابته بالنجاسة، واستدلوا على ذلك

١. قوله تعالى :﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ ﴾ [4].

٢. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , قال: سمعت أم سلمة زوج النبي ﷺ, تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:"لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ , ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء"[5].

المذهب الثاني : يرى ان شعر ميتة الخنزير نجس وأضاف محمد بن الحسن شعر ميتة الفيل كذلك ، والى هذا ذهب الحنفية .واستدلوا علي ذلك بقولهم : إن كل حيوان تنجس بالموت، كان شعره وصوفه نجس على المنصوص، وذلك لأن الشعر ونحوه متصل بالحيوان اتصال خلقة، فيتنجس بالموت حتى ولو كان من مأكول اللحم، طالما أنه لم يذك حيث اعتبر فيه حكم أصله، وهو ذلك الحيوان الميت[6].

---

[1]) سورة النحل، الأية٨٠

[2]) مغني المحتاج للشربيني جـ١، ص٢١٩:مصدر سابق

[3]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي،جـ١،ص:٩٢، مصدر سابق

[4]) سورة النحل ، الآية :٨٠

[5])أخرجه الدار قطني في سننه ، كتاب الطهارة ، باب الدباغ ، جـ ١،ص:٦٨، رقم الحديث ١١٦

[6]) البيوع المحرمة والمنهي عنها،عبد الناصر بن خضر ميلاد، ، ص: ٨٧ ، مصدر السابق

الترجيح :

والراجح في هذا الخلاف هو القول بطهارة شعر الميتة ونحوه إلا شعر الخنزير والله أعلم

حكم بيع أجزاء الميتة

أولا: موقف العلماء من إمكان بيع عظم الميتة

مذهب الحنفية: ذهب فقهاء الحنفية إلى القول بجواز بيع عظم الميتة وعصبها وشعرها ووبرها وريشها وخفها وحافرها، وذلك لطهارتها، وإمكان الانتفاع بها،فقالوا: ولا بأس ببيع عظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها، والانتفاع بذلك كله؛ لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة[1].

مذهب المالكية: اختلف فقهاء المالكية في حكم بيع عظام الميتة وقرونها وأظلافها والانتفاع بها،فقالوا: أما عظام الميتة وقرونها وأظلافها ففي طهارة ذلك ونجاسته خلاف مذكور في الطهارة، والمشهور النجاسة في ذلك كله، وفي أنياب الفيل فيمنع البيع ... والمشهور أنه نجس فلا يباع ... انتهى ونقل عن ابن عرفة في الطهارة عن أصبغ أنه إذا وقع البيع فإن كانت العظام وأنياب الفيل صلقت فلا يفسخ إن فات، وإن لم تصلق فيفسخ ولو فات[2].

مذهب الشافعية: اتفق فقهاء الشافعية على عدم جواز بيع دهن الميتة وعصبها وشعرها وريشها.

فقد جاء في المجموع: "ودهن الميتة وعصبها وشعرها ... وكذلك ريشها ... ولا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا[3].

مذهب الحنابلة: القول بمنع بيع عظم الميتة حتى ولو كان ذلك للمضطر وكذا كان الانتفاع بها على أصل هذا المنع ويدل على ذلك بقولهم: وعظمها وقرنها وظفرها نجس ... وهو المذهب ... وعليه الأصحاب وعنه طاهر ذكره في الفروع ... وهو المختار ... قال بعض الأصحاب فعلى هذا يجوز بيعه[4].

---

٣)الهداية في شرح بداية المتبدى، علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني ،جـ ٣، ص:٤٦مصدر السابق

[2]) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بألحطاط الرعيني ،جـ٤، ص: ٢٦١، مصدر السابق

[3]) المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،جـ٩،ص:٢٢٦-٢٢٧، مصدر سابق

[4]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ، جـ٤، ص: ١٩٦ مصدر سابق

الخلاصة:

الموازنة بمراجعة نصوص ما ذكره الفقهاء بشأن حكم بيع عظم الميتة يتضح لنا الآتي:

١. منع بيع عظم الميتة ومنع الانتفاع به. وإلى هذا ذهب المالكية في القول المشهور عندهم وهو مذهب الشافعية والحنابلة .

٢. جواز بيع عظم الميتة والانتفاع به شرعا، وهذا قول المالكية غير المشهور، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهي الرواية المختارة في المذهب، وهو مذهب الحنفية على خلاف بينهم في عظم الخنزير والفيل ونابه.

الترجيح :

والراجح في هذا الخلاف ماذهب إليه الحنفية من القول بجواز بيع عظم الميتة والإنتفاع به ماعدا عظم الخنزير والله أعلم .

ثانيا: بيع جلود الميتة:

مذهب الحنفية: أن جلد الميتة المدبوغ يجوز بيعه والانتفاع به، فلذلك قالوا: ...ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ، لأنها قد طهرت بالدباغ[١].

مذهب المالكية: اختلف فقهاء المالكية في حكم بيع جلود الميتة، علي ما يأتي:

وكذلك جلود الميتة لا يجوز بيعها وإن دبغت، وقيل يجوز، وقال في التوضيح القولان مبنيان على الطهارة ومقابل المشهور لابن وهب في جواز البيع بعد الدبغ انتهى. ونقل ابن عرفة هذين القولين بعد الدبغ، أما قبله فنقل في ذلك طريقتين الأولى لابن حارث لا يجوز اتفاقاً، والثانية لابن رشد في جواز البيع والانتفاع ثلاثة أقوال:

الأول: الجواز فيهما لابن وهب مع قيامه من سماع ابن القاسم

الثاني: المنع فيهما وهو المتقدم في قول ابن القاسم وروايته عن مالك...

والثالث: يجوز الانتفاع لا البيع، وهو رواية لابن القاسم ... ومذهب المدونة: المنع من بيع ذلك كله. قال في البيوع الفاسدة منها ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن دبغ[٢].

مذهب الشافعية:اتفق فقهاء الشافعية على عدم جواز بيع الجلد قبل الدبغ، وجواز ذلك بعد دبغه وإجراء جميع التصرفات عليه،وقالوا: وجلد نجس بالموت ولو من غير مأكول فيطهر بدبغه يعني باندباغه، ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح، أو إلقائه على الدابغ كذلك ظاهره وهو ما لاقى الدابغ

[١] الهداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني أبو الحسن برهان الدين،جـ٣،ص:٤٦ مصدر سابق

[٢] مواهب الجليل، شمس الدين الحطاب جـ٤ ص:٢٦١ مصدر سابق

... وكذا باطنه وهو ما لم يلاق الدابغ على المشهور ... والثاني: يقول آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد فعلى الثاني لا يصلى فيه ولا يباع ولا يستعمل في الشيء الرطب، وأما على الأول فهو كالثوب المتنجس ... ويصير المدبوغ والمندبغ كثوب نجس أي متنجس ... وعلى هذا: هل يطهر بمجرد نقعه في الماء أو لا بد من استعمال الأدوية ثانيا؟ وجهان: أصحهما في زيادة الروض. الثاني، والمراد نقعه في ماء كثير وإذا لم نوجبه فيصلى فيه بعد غسله، ويجوز بيعه وإن لم يغسله ما لم يمنع من ذلك مانع[1].

مذهب الحنابلة: اتفق فقهاء الحنابلة على منع بيع جلد الميتة قبل دبغه، واختلفوا في حكم بيع جلد الميتة بعد دبغه، والصحيح في المذهب القول بمنع بيع ذلك الجلد حتى بعد دبغه،ويدل على ذلك بقولهم : ولا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ قولاً واحدًا، قاله ابن أبي موسى، وفي بيعه بعد الدبغ عنه خلاف ... والصحيح عنه أنه لا يجوز وهذا ينبني على الحكم بنجاسة جلود الميتة وأنها لا تطهر بالدباغ[2].

الخلاصة:

ويمكن إجمال الآراء في حكم بيع جلد الميتة في مذهبين :

المذهب الأول:منع بيع جلد الميتة مطلقا، وإلي هذا ذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة واستدلوا بما يأتي:

١. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴿٣﴾ ﴾[3].

٢. عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي ﷺ : «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»[4].

المذهب الثاني: جواز بيع جلد الميتة بعد الدبغ،وإلي هذا ذهب الشافعية والحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة .

واستدلوا :

أ. وأخرج مسلم في صحيحه[5]، من حديث عبد الله بن عباس ﷺ قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة فقال: «إنما حرم أكلها».

---

[1]) مغني المحتاج للشربيني جـ١، ص٢٢٢ ــ ٢٢٣ مصدر سابق

[2]) المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ،جـ ،ص:١٩٦٤ بدون طبعة ١٣٨٨هـ، الناشر، مكتبة القاهرة،

[3]) سورة المائدة، الأية:٣

[4]) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رقم حديث ٣٦١٣ ج٢ ص١١٩٤

[5]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم حديث٣٦٣ ج١ ص٢٧٦

ب.عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : أيما إهاب دبغ فقد طهر[1].

الترجيح: والراجح فهذ الخلاف والقول بجواز بيع جلد الميتة بعد دبغه حيث يؤثر الدبع على الجلد بالطهارة والله اعلم .

ثالثا: آراء العلماء بشأن حكم بيع شعر الميتة

مذهب الحنفية: القول بجواز بيع شعر الميتة وصوفها ووبرها وريشها ونحو ذلك والانتفاع بها، فقالوا : وأما عظم الميتة وعصبها وشعرها وصوفها ووبرها وريشها وخفها وظلفها وحافرها فيجوز بيعها والانتفاع بها عندنا[2].

مذهب المالكية: قالوا بجواز بيع شعر الميتة مطلقا،فقالوا : فإن أراد بيع الصوف وما معه المأخوذ من الميتة أو بيع ما نسج منه فعليه أن يبين ذلك فإن النفوس تكرهه[3].

مذهب الشافعية: عدم جواز بيع شعر الميتة وريشها وصوفها وما في حكم ذلك، فقد قالوا: ودهن الميتة وعصبها وشعرها.. وكذلك ريشها.. ولا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا[4].

مذهب الحنابلة: جواز بيع شعر وريش الميتة ووبرها، إذا كانت لطاهر حالة الحياة،فقد قالوا: ولا يصح بيع ميتة ولا شيئ منها ولو لمضطر[5].

الخلاصة:

لموازنة: نجد أن أقوال العلماء بشأن بيع شعر الميتة وما في حكمه تتلخص فيما يأتي

أ. بيع شعر الميتة وصوفها ووبرها وما في حكم ذلك والانتفاع به، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الحنابلة، إلا أن الحنفية استثنوا شعر الخنزير، واشترط المالكية على البائع إبانة ذلك، يعني إبانة أن الصوف صوف ميتة، أو إنه صنع من صوف ميتة أي أنه يجب على البائع بيان ذلك للمشتري، حتى يكون المشتري على بينة من أمره. خاصة وان نفوس الناس تعاف وتكره صوف الميتة. وهذا التحفظ عند المالكية كان لهذا السبب، وليس؛ لأن صوف الميتة عندهم نجس.

وقد استدل الحنفية ومن وافقهم: على جواز بيع شعر الميتة وما في حكمه والانتفاع به،

---

[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم حديث ١٧٢٨ ج٣ ص٢٧٣

[2] بائع الصنائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، جـ٥ص١٤٢ مصدر سابق

[3] مواهب الجليل، شمس الدين الحطاب ج١ ص:٨٩ مصدر سابق

[4] المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،جـ٩،ص:٢٢٦-٢٢٧ مصدر سابق

[5] كشاف القناع عن متن الإقناع،جـ ٣ص١٥٦ مصدر سابق

و استدلوا بأدلة متعددة سبق الاستناد إليها عندما قرر هؤلاء طهارة شعر الميتة وصوفها وريشها وما في حكم ذلك

ب. منع بيع شعر الميتة وما في حكمه وعدم جواز الانتفاع بذلك، وهو مذهب الشافعية.

وقد استند الشافعية: فيما ذهبوا إليه من قولهم بمنع بيع شعر الميتة وما في حكمه، استندوا على ما تأصل لديهم من اشتراط طهارة المبيع، وما تقرر من قولهم بنجاسة شعر الميتة وصوفها ووبرها ونحو ذلك.

الترجيح :

والراجح في هذا الخلاف هو القول بجواز بيع شعر الميتة وصوفها وريشها ونحو ذلك والله اعلم.

أقوال العلماء في بيع الميتة.

قال ابن المنذر : " ...فبيع الميتة حرام بكتاب الله عزوجل وبالخبر الثابت عن رسول الله ﷺ وباجماع أهل العلم عليه [1].

قال ابن الرشد : "والنجاسات على ضربين : ضرب إتفق المسلمون على تحريم بيعها ... والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة ..." [2] .

قال ابن عثيمين :"الميتة لايصح بيعها ، لقول النبي ﷺ "إن الله حرم بيع الميتة " وأضاف التحريم إلى الله تأكيدا له؛ لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطع التراع فيه ، وأنه لايمكن لأحد أن ينازع ، فالله عزوجل حرم بيع الميتة [3].

١) ألإقناع لإبن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (٢٤٦/١) ، عحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد العزير الجبرين ، ط /١ ١٤٠٨هـ ، بدون نشر .

٢)بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي الوليد القرطبي ألأندلسي الشهير ب{ابن رشد الحفيد} ، (١٥٠/٢) ، ط/١ ، : ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م ، دار العقيدة .

٣)الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (١٢٠/٨) ، ط/١ : ١٤٢٢ – ١٤٢٨هـ ، دار ابن الجوزي . ٣

المبحث الثاني :بيع الدم

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الدم المسفوح لغة واصطلاحاً :

الدم في لغة : الدم أصله دموٌ بالتحريك ، وتثنيته ، دميان ، وبعض العرب يقولون : دموان ، وقال سيبويه : أصله دمي ، وقال المبرد : أصله دمي بالتحريك ، وتصغير الدم دمي ، وجمعه دماء [1].

المسفوح في اللغة : (سفح) سفح الجبل : أسفله حيث يسفح فيه الماء ، وهو مضطجعه ، وقول ألأعشي :

ترتعي السفح فالكثيث فذاقا * رفروض القطا فذات الرئال .

هو اسم موضع بعينه ، وسفحت الماء : هرقته .وسفحت دمه : سفكته ، ورجل سفاح : أي قارد على الكلام .والسفاح : لقب عبدالله بن محمد ، أول خليفة من بني العباس .

والسفاح : الزنى ، تقول : سافحها مسافحة وسفاحا .

والسفيحان : جوالقان يجعلان كالخرج .

والسفيح : سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له [2].

الدم المسفوح في الإصطلاح :

الدم الجاري الذي يسيل وهو المحرم [3].

فالدم المسفوح وهو ما سال من الذبيحة، وما بقي بمكان الذبح، وما تسرب إلى داخل الحيوان من الحلقوم والمريء[4].

---

١)-مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (١٠٧/١) ، مصدر سابق .

٢)-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر أسماعيل بن حماد الجوهر الفارابي ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطا ،(٣٧٠/١) ، دار العلم للملايين-بيروت -ط/٤ ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م .

٣)-الجامع لأحكام القرأن =تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ألأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ، تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش (١٢٢/٧) ، ألناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤.

٤) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٥ ص١٥٢ ط/٢ صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، تاريخ النشر ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ

حكم الدم المسفوح.

بيان أراء الفقهاء في حكم الدم المسفوح، وذالك على النحو التالي

الحنفية: ودم الأوزاغ نجس؛ لأنه سائل، وكذا الدماء السائلة من سائر الحيوانات... وأما) دم السمك فقد روي عن أبي يوسف أنه نجس... وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر... الدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح[1].

المالكية: والحاصل أن الدم إن جرى بعد موجب خروجه وهو الذكاة كان مسفوحا وهو نجس[2].

الشافعية: و المستحيل في باطن الحيوان نجس فمنه (دم)... ولو تحلب من سمك وكبد وطحال لقوله تعالى﴿ أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا ﴿١٤٥﴾ ﴾ [3].

أي سائلا... وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال[4].

الحنابلة: والدم نجس... إلا دم السمك، فإنه طاهر؛ لأن ميتته طاهرة مباحة.

وفي دم ما لا نفس له سائلة، كالذباب والبق والبراغيث والقمل، روايتان: إحداهما: نجاسته؛ لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية: طهارته؛ لأنه دم حيوان، لا ينجس بالموت، أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح[5].

الخلاصة:

إتفق الفقهاء على نجاسة الدم المسفوح واستدلوا على ذالك.

١. قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ ﴿٣﴾ ﴾ [6].

٢. قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا ﴿١٤٥﴾ ﴾ [7].

---

[1] بدائع الصنائع، ج ١ص٦١ مصدر سابق
[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج١ ص٥٢ مصدر سابق
[3] سورة الأنعام، الاية:١٤٥
[4] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج١ ص٢٣٩ إلى ٢٤٠ مصدر سابق
[5] أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي، ج١ ص١٥٧ مصدر سابق
[6] سورة المائدة، الأية٣
[7] سورة الأنعام، الأية:١٤٥

المطلب الثاني : حكم بيع الدم المسفوح .

اتفق عامة الفقهاء على تحريم بيع الدم المسفوح ونجاسته ويتضح هذامايلي :

أ. **مذهب الحنفية** : ذهب فقهاء الحنفية إلى بطلان بيع الدم المسفوح لكونه محرما شرعا ، وللنهي عن بيعه لعدم ماليته المعتبرة أساسا لعقد البيع عندهم .فقالو ا :"واذاكان أحد العوضين أو كلاهما محرما ، فالبيع فاسد ، كالبيع بالميتة والدم ...."[١].

ب. **مذهب المالكية** : يرون أن بيع الدم باطل ؛ لأنهم يشترطون طهارة كل من الثمن والمثمون والدم نجس عندهم .

فقالوا: "وأماالثمن والمثمون فيشترط في كل واحد منهما ... أن يكون طاهرا ... فقولنا طاهرا تحرزا من النجس فإنه لايجوز بيعه "[٢] .

ج. **مذهب الشافعية** : إشترط فقهاء الشافعية طهارة المبيع ، وقالوا :" إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير "[٣] ، وقس بها ما في معناها "[٤] .

د. مذهب الحنابلة : ذهب فقهاء الحنابلة إلي بطلان بيع الدم ؛ لأنه نجس العين وقالوا :" كل عين طاهرة ينتفع بها فإنه يجوز بيعها كالعقار والمتاع والحيوان ، فأما الخمر والميتة والدم ... فلايجوز بيعها "[٥] .

الخلاصة:

اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الدم؛ لأنه نجس العين، فقد أخرج أبي يعلي في مسنده[٦]، وأبي داود في مسنده[٧]، وابن أبي شيبة في مصنفه[٨]، من حديث أبي جحيفة ﷺ ، قال: «إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب

---

١)-الهداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني أبو الحسن برهان الدين ، ج٣ص٤٣، مصدر سابق.
٢)-القوانين الفقهية لأبي قاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي ج١ص١٦٣، بدون طبعة .
٣)-سبق تخريجه ،ص .
٤)-مغني المحتاج للشربيني ج٢ص٢٤-٢٥.مصدر سابق
٥)-الهداية على مذهب الإمام أحمد لمحفوظ بن أحمد الحسن أبو الخطاب الكلوذاني ، المحقق : عبد اللطيف هميم – ماهر ياسين الفحل ج١ص٢٢٨) ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولي : (١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م) .
٦) أخرجه أبي يعلي في مسنده، مسند أ بي جحيفة، رقم حديث٨٩٠ ج٢ ص١٩٠ ط١ دار النشردار المأمون للتراث، ١٤٠٤ هـ – ١٩٨٤م
٧) أخرجه أبي داود في مسنده، رقم حديث١١٣٩ ج٢ ص٣٧٤ ط١ دار النشر دار هجر – مصر تاريخ النشر ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم حديث ج٤ ص٣٥٥ ط١ دار النشر مكتبة الرشد، تاريخ النشر١٤٠٩هـ

المطلب الثالث: أقوال العلماء في بيع الدم وحكمة تحريمه.

قال إبن قدامة :"... ولايجوز بيع الدم ولا السرجين النجس ؛لأنه مجمع على تحريمه ونجاسته ، أشبه الميتة "[1].

قال إبن حجر العسقلاني وهو يشرح حديث أبي جحيفة {نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب ...} فقال:"...ثمن الدم واختلف في المراد به ، فقيل : أجرة الحجامة ، وقيل : هو على ظاهره ، والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعا أعني بيع الدم وأخذ ثمنه "[2].

قال القرطبي :" إتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لايؤكل ولا ينتفع به "[3]

حكمة تحريم الدم.

من المعلوم ان الدم المحرم هو الدم المسفوح أما لذي يبغى في العروق فهو طاهر لصعوبة التحرز عنه، يقول الله عنه سبحانه وتعالى:﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ﴿١٤٥﴾ ﴾ [4].

1. أنه مستغذر يعافه الطبع الإنسان التنظيف، كما أنه مظنة لضرر كالميتة.
2. لمنع إيذاء الحيوان والاعتداء عليه وتعذيبه، حيث إن أهل الجاهلية، إذا جاع أحدهم كان يأخد شيئا حاداً من عظم ونحوه فيقصد به بعيره أو حيوانه، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه[5].
3. الدم المسفوح يضر بالصحة ويسبب للإنسان أمراضاً كثيرة جدا
4. الدم من أفصل البيئات الخصبة لنمو المكيروبات الضارة في الإنسان وتكاثرها ومما يروي أن علماء البكتيرياء إذا أرادوا زرع ميكروب معين قامو بتغذية الوسط الذي يزرع فيه بدم[6].

---

١)-الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد موقف الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، ج٢ص٦، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولي ، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م ، .

٢)-فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني مع تعليق لعبد الرحمن بن ناصر البراك ج٥ص٧١٩-٧٢١) ، دار طيبة ، طبعة جديدة بدون تاريخ .

٣)-الجامع لأحكام القرأن – تفسير القرطبي ج٢ص٢٢١ مصدر سابق .

[4]) سورة الأنعام، الأية:١٤٥

[5]) الحلال والحرام في الإسلام الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، ط١٣ دار النشر مكتبة الإسلامي، تاريخ النشر ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م ص٤٥

[6]) الخبائث في الفقه الإسلامي، مصدر سابق ص٧٨

الفصل الثالث: بيع الكلب والخنـزير والخمر

وفيه مبحثان.

المبحث الأول بيع الكلب والخنزير

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الكلب ولخنـزير.

المطلب الثاني: حكم بيع الكلب والخنـزير.

المطلب الثالث: أقوال العلماء في بيع الكلب والخنـزير.

المبحث الثاني: بيع الخمر

وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: مفهوم الخمر.

المطلب الثاني: حكم بيع الخمر.

المطلب الثالث: حكمة تحريم الخمر.

المبحث الأول بيع الكلب والخنزير،

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الكلب والخنزير

أ. الكلب في اللغة: كل سبع عقور، وهو معروف، وجمعه أكلب وكلاب، وجمع الجمع: أكالب، والأنثى كلبة وجمعها كلاب وكلبات[1].

وفي الاصطلاح: هو ذلك الحيوان النباح[2].

ب.الخنزير حيوان خبيث. قال الدميري. الخنزير يشترك بين البهيمية والسبعية، فالذي فيه من السبع الناب وأكل الجيف، والذي فيه من البهيمية الظلف وأكل العشب والعلف[3].

حكم الكلب:

اختلف العلماء في نجاسة الكلب على مدهبين

المذهب الأول:يرى أن الكلب طاهر، وإلى هذا دهب المالكية في أصل مذهبهم[4]، وهوروايــة عــن بعض الحنفية[5]،واستدلوا بقوله تعالى﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ﷺ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴿٤﴾ ﴾ [6].

ووجه الدلالة من هذه الأية يتضح من: أنه لم يأمر بغسل محل فم الكلب فدل ذالك على طهارته[7].

المذهب الثاني يرى نجاسة الكلب وإلى هذا ذهب الشافعية[8]، والحنابلة[9]،وبعض الحنفية[10]،

---

[1]) لسان العرب،لابن منطور، ج١ص٧٢٢ مصدر سابق

[2]) المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف الراغب الأصفهاني،ج ١ص٧٢٠ ط/١ ، تاريخ/ط ١٤١٢هـ دار القلم دمشق بيروت

[3]) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٢٠ص٣٢ مصدر سابق

[4]) الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ج١ص ١٦١ مصدر سابق

[5]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ج١ص٦٣ مصدر سابق

[6]) سورة المائدة، الأية:٤

[7]) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، للإمام الحافظ ابن العربي المالكي، ج١ص١٣٥ دار الكتب العلمية بيروت لبنان، بدون طبعة وتاريخ،

[8]) المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ٩١/١ دار الكتب العلمية، بيروت بدون طبعة وتاريخ،

[9]) المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، ج ١ص٢٠٤ مصدر سابق

[10]) البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، ج١ص٤١٥ ط١، تاريخ/ط١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م دار الكتب العلمية بيروت

ومن خالف من المالكية[1]، مثل سحنون، وابن الماجسون وأبي عمر، واستدلوا بحديث أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب، وفي رواية لمسلم فليرقه وفي أخرى ظهور إناء أحدكم[2].

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث الشريف عام ولا يفرق بين الكلب المعلّم وغيره[3].

الترجيح: الذين قالوا بنجاسة الكلب من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية هو الأرجح لقوة أدلّتهم والله تعالى أعلم وأحكم.

حكم الخنزير:

اختلف العلماء في نجاسة الخنزير على مذهبين

المذهب الأول: يرى أن الخنزير نجس، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[4]، والشافعية[5]، والحنابلة[6]، وبعض المالكية[7].

واستدلو بقوله تعالى﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ﴿١٤٥﴾ ﴾ [8].

المذهب الثاني: يرى أن الخنزير طاهر وإلى هذا دهب المالكية[9]، واستدلوا القاعد العامة المقررة من أن كل حي طاهر.

الترجيح: والراجح قول جمهور الفقهاء من القول بنجاسة عين الخنزير وأنه رجس لقوّة أدلتهّم ولأن النفس البشرية تستقدر الخنزير، والله أعلم وأحكم.

---

[1] التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، ج١ص ١٢٨ ط/١ تاريخ النشر ١٤١٦هـ-١٩٩٤م دار الكتب العلمية بيروت لبنان

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ج١ص٤٥ برقم حديث ١٧٢ مصدر سابق، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب ج ١ص٢٣٤ برقم حديث ٢٧٩ مصدر سابق

[3] شرح صحيح مسلم للإمام النووي، ١٨٤/٣ ط/١ تاريخ/ط ١٣٤٧هـ ١٩٢٩م المطبعة المصرية بالأزهر

[4] بدائع الصنائع للكاساني، ج١ص٦٣ مصدر سابق

[5] المهذب للشيراز، ج١ص١٢٨ مصدر سابق

[6] المبدع لابن مفلح، ج١ص ٢٠٤ مصدر سابق

[7] التاج والأكليل، للمواقي، مصدر سابق

[8] سورة الانعام، الأية:١٤٥

[9] التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ج١ص ٢٥ ط/١ ، تاريخ/ط ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م دار الكتب العلمية بيروت

المطلب الثاني: حكم بيع الكلب والخنـــزير.

أولا: بيع الكلب، مذهب الحنفية: القول بجواز بيع الكلب ويدل على ذالك بقولهم، ويجـــوز بيـــع الكلب والفهد والسباع معلماً كان أو غير معلم[1].

مذهب المالكية: عدم جواز البيع فقال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رســـول الله ﷺ عن ثمن الكلب[2].

وبعض المالكية، يقولون بجواز بيع الكلب فقالو بجواز بيعها هذا قول سحنون فإنه قال أبيعه وأحـــج بثمنه.... واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية[3].

مذهب الشافعية: القول بمنع بيع الكلب فقد قالو عند الحديث عن شروط المبيع أحدها طهارة عينـــه شرعاً ولو كانت النجاسة غالبة في مثله، فلا يصح بيع الكلب ولو معلماً[4].

مذهب الحنابلة: عدم صحة بيع الكلب بقولهم: الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن مالا؛ لأنه مقابل بالمال، إذ هو مبادلة المال بالمال وهو أي: المال شرعًا: ما فيه منفعة أو لغير حاجة ضرورة فخرج ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، ومـــا فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة وخمر لدفع لقمة غص بها[5] .

خلاصة مداهب الأربعة في بيع الكلب:

المذهب الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقاً، وإلى دهب الشافعية، والحنابلة، وهو أصل مذهب المالكية.

واستدلوا بما يأتي:

1. أخرج البخاري[6]، ومسلم[7]، من حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
2. ..بماروى عن رافع بن خديج ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ثمن الكلب خبيث، ومهـــر البغـــي خبيث، وكسب الحجام خبيث[8].

---

[1] الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، ج٢ص٩ تاريخ النشر ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م مطبعة الحلبي.

[2] المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، ج ٥ص٢٨ ط/١ تاريخ/ط ١٣٣٢ ه مطبعة السعادة

[3] بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، ج٣ص٢٤ مصدر سابق

[4] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، ج٣ص ٣٩٢ مصدر سابق

[5] كشاف القناع عن متن الإقناع، ج٣ص١٥٢ مصدر سابق

[6] أخرجه البخاري في صحيحه،ج ٣ص ٨٤ برقم حديث ٢٢٣٧ مصدر سابق

[7] أخرجه مسلم في صحيحه، ج٣ص١١٩٨ برقم حدبث١٥٦٧

[8] أخرجه مسلم في صحيحه، ج٣ص١١٩٩ برقم حديث ١٥٦٨ مصدر سابق

٣. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا[١].

٤. عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي[٢].

المذهب الثاني: يرى جواز بيع الصيد والحراسة ونحوهما، وعلى هذا ذهب سحنون من المالكية، واستدلوا بمايأتي:

تحقيق مصالح العباد كالصيد ونحوه ومساعدتهم في الوصول إلى مقاصدهم.

المذهب الثالث: يجوز بيع الكلب مطلقاً، وإلى هذا ذهب الحنفية، واستدلوا بما يأتي:

١. بقوله تعالى: ﴿ يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴿٤﴾ ﴾[٣].

٢. حديث جابر: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد[٤].

٣. عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: من اتخذ كلباً، إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط[٥].

الترجيح:الدين قالو لا يجوز بيع الكلب وهم الجمهور هو الأرجح لصحة أدلتّهم والله تعالى أعلى وأحكم.

ثانيا حكم بيع الخنـــزير:

مذهب الحنفية: القول ببطلان بيع الخنـــزير فقد قالوا: وبيع الميتة والدم والخمـــر والخنـــــزير .... باطل[٦].

مذهب المالكية: قالوا: وبيع الخنـــزير حرام وثمنه حرام[٧].

---

[١] أخرجه ابي داود في سننه، كتاب الإجارة، باب أثمان الكلاب، رقم حديث ٣٤٨٢ج ٣ص٢٧٩ الناشر المكتبة العصرية

[٢] أخرجه ابي داود في سننه، كتاب الإجارة باب أثمان الكلاب، رقم حديث ٣٤٨٤ مصدر سابق

[٣] سورة المائدة، الأية:٤

[٤] أخرجه النسأئي في سننه، كتاب البيوع، باب بيع الكلب، رقم حديث ٤٦٦٨ ج٧ص ٣٠٩ ط/٢ تاريخ النشر ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية

[٥] أخرجه مسلم في صحيحه، ج٣ص١٢٠٢ رقم حديث ١٥٧٤

[٦] الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، ٢/ ٢٣ مصدر سابق

[٧] الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر، ٢/ ٦٧٥ مصدر سابق

مذهب الشافعية: قالوا بعدم جواز بيع الخنـــزير؛ لأنه نجس العين، ولا يجوز بيع نجس العين، وقـــال الشيرازي: الأعيان ضربان: نجس وطاهر فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات[1].

مذهب الحنابلة: قالوا: بعدم جواز بيع الخنـــزير، ولايصح بيع دم وخنزير وصنم[2].

خلاصة مذاهب الفقهاء: اتفق الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) على عدم جواز بيع الخنزير بكله ولا خلاف في ذالك، ودليلهم أن أصل تحريم بيع النجاسات ومنها الخنـــزير لحديث جابر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيـــل: يـــا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺعند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم علـــيهم شحومها أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه[3]، ووجه استدلال: أن الحديث الشريف صريح في تحريم بيـــع الخنزير؛ لأنه من النجاسات المتفق عليها كما كان من شروط البيع ان يكون مالاً، والخنزير ليس بمال في حق المسلمين[4].

[1] المهذب للشيرازي، ج٢ص٩ مصدر سابق
[2] كشاف القناع، ج٣ص١٥٦ مصدر سابق
[3] سبق تخريجه ٢٠
[4] فتح الباري، لابن حجر، ٤/ ٤٢٥ مصدر سابق

المطلب الثالث أقوال العلماء في بيع الكلب والخنـــزير:

أ. الكلب:

قال صاحب عون المعبود: (نهى عن ثمن الكلب) فيه دلبل على تحريم بيع الكلب وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره سواء كان مما يجوز إقتناءه أومما لا يجوز وإليه دهب الجمهور، وقال أبو حنيفة يجـــوز وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره[1].

ويقول ابن حزم: (ولا يحل بيع كلب أصلاً، لا كلب صيد ولا كلب ماشية، ولا غيرهما)[2].

ب. الخنزير:

قال ابن القيم الجوزي: وأما تحريم بيع الخنـــزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظـــاهرة والباطنـــة، وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم، فذكر اللحـــم تنبيهـــا على تحريم أكله دون ما قبله، بخلاف الصيد، فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم لحم الصيد، بل حرم نفس الصيد؛ ليتناول ذلك أكله وقتله. وهاهنا لما حرم البيع ذكر جملته، ولم يخص التحريم بلحمه ليتنـــاول بيعه حياً وميتاً[3].

قال ابن قدامه[4]: ولا يجوز بيع الخنزير،..... قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر، وعلى أن بيع الخنزير، وشراءه، حرام؛ وذلك لما روى جابر قـــال: سمعـــت رسول الله ﷺ وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرما بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.» متفق عليه.

وقال الشوكاني رحمه الله: "قوله: (والخنزير) فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائـــه. وقـــد حكـــى صاحب الفتح الإجماع على ذلك[5].

---

[1]) عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أ بي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، ج٩ص٣٧٤ ط/٢، تاريخ النشر ١٣٨٨هـ ـــ ١٩٦٩م الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة

[2]) المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ج٧ص٤٩٢ الناشر دار الفكر ـ بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ

[3]) زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ج ٥ص ٦٧٤ الناشر، مؤسسة الرسالة، ـ بيروت ط/٢٧ ، تاريخ النشر ١٤١٥هـ /١٩٩٤م

[4]) المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ج٤ص ١٩٤ بدون طبعة، الناشر، مكتبة القاهرة، تاريخ النشر ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م

[5]) نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، ج٥ص١٦٥ ط/١ الناشر، دار الحديث، مصر، تاريخ النشر ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م

المبحث الثاني: بيع الخمر
وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: مفهوم الخمر

الخمر في اللغة: الخمر: ما أسكر من عصير العنب، وهو عام وقد يذكر، والعموم أصح، لأنها حرمت، وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر، سميت خمرا؛لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل، أي: تخالطه[1].

الخمر في اصطلاح الفقهاء:

مذهب الحنفية: لخمر، وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد أو لم يقذف به[2].

مذهب المالكية: الخمر شراب العنب المسكر وكل شراب أسكر كثيره أو قليله فهو خمر[3].

مذهب الشافعية: كل شراب أسكر كثيره حرم هو، و قليله جميع الأشربة من نقيع التمر والزبيب وغيرهما[4].

مذهب الحنابلة: ويسمى كل شراب أسكر خمراً[5].

التدرج في تحريم الخمر.

وقد كان الناس يشربون الخمر حتى هاجر الرسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة فكثر سؤال المسلمين عنها وعن لعب الميسر لما كانوا يرون من شرورهما ومفاسدهما. فأنزل الله عز وجل:

﴿ ۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ ﴿٢١٩﴾ ﴾[6].

أي أن في تعاطيهما ذنبا كبيرا. لما فيهما من الأضرار والمفاسد الجسدية والدينية. وأن فيهما كذلك منافع للناس. وهذه المنافع مادية وهي الربح بالاتجار في الخمر وكسب المال دون عناء في الميسر. ومع ذلك فإن الإثم أرجح من المنافع فيهما. وفي هذا ترجيح لجانب التحريم وليس تحريما قاطعا، وتسابق الكثير إلى تركها اكتفاء بترجيح المعنى للترك.

---

[1] القاموس المحيط ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، ط/٨ ، دار النشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع تاريخ النشر ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م ص ٣٨٧

[2] الاختيار لتعليل المختار، ج٤ص ٩٩ مصدر سابق

[3] الكافي في فقه أهل المدينة، ج١ص٤٤٢ مصدر سابق

[4] مغني المحتاج للشربيني،ج ٥ص٥٠٦

[5] كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي،ج ٦ص ١١٦ مصدر سابق

[6] سورة البقرة، الأية:٢١٩

نزل بعد ذلك التحريم القاطع أثناء الصلاة تدرجا مع الناس الذين ألفوها وعدوه جزءا من حياتهم قال الله (سبحانه وتعالى)﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾[1].

وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلاً صلى وهو سكران فقرأ﴿ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ ﴾[2]. ﴿ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ﴿٢﴾ ﴾[3].

إلى آخر السورة بدون ذكر النفي. وكان ذلك تمهيدا للبت في أمرها، ثم نزل حكم الله بتحريمها نهائيا. قال الله تعالى﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾[4].

فقال عمر ﷺ : "انتهينا يا رب، فقد كان هو صاحب هذه الدعوة المجابة"[5].

حكم الخمر: اختلف الفقهاء في حكم الخمر من حيث نجاستها أو اعتبارها طاهرة

مذهب الحنفية: القول بنجاسة الخمر، فقالوا: وهي الخمر نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها[6].

مذهب المالكية: ذهبو إلى القول بنجاسة الخمر: فقالوا فكل مسكر مطرب من أي نوع كان من الأنبذة والأشربة محرم العين نجس الذات؛ لأن الله تعالى سمى الخمر رجساً كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا[7].

مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى القول بنجاسة الخمر، فقالوا: والجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر فإنها نجسة تغليظا وفى معناها كل نبيذ مسكر وكذا الخمر المحترمة على المذهب الصحيح[8].

---

[1]) سورة النساء، الأية: ٤٣
[2]) سورة الكافرون، الأية:١
[3]) سورة الكافرون ، الأية:٢
[4]) سورة المائدة، الاية:٩٠
[5]) لخبيثة أم الخبائث، عبد الفتاح بن سليمان عشماوي، ط١٥الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدون تاريخ ص١٨٢ ــ ١٨٣
[6]))رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ج ٦ص ٤٤٩ مصدر سابق
[7]) المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ج١ص٤٤٢ الناشر دار الغرب الإسلامي، ط/١ تاريخ النشر ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
[8]) الوسيط في المذهب، بو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق , محمد محمد تامر، ج١ص ١٤٠ الناشر دار السلام – القاهرة، تاريخ النشر ١٤١٧

مذهب الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى القول بنجاسة الخمر لحرمة عينها كالخنزير، فقالوا: والخمر نجسة. في قول عامة أهل العلم؛ لأن الله تعالى حرمها لعينها، فكانت نجسة، كالخنزير. وكل مسكر فهو حرام، نجس[1].

الخلاصة: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على نجاسة الخمر كما ذكرالباحث، واستدلو مايأتي:

أ. قَالَ تَعَالَى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ ﴿٩٠﴾ ﴾ [2].

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد سياق هذه الأية: يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين؛ لأن الله تعالى قال إنها: رجس، والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس، وقيل: إن أصله من الركس، وهو العذرة والنتن[3].

ب.قوله تعالى: ﴿ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابٗا طَهُورًا ﴿٢١﴾ ﴾ [4].

قالوا: لوكانت الخمر في الدنيا طاهرة لفات الإمتنان بكون شراب الآخرة طهورا[5].

ج..بماروى عن عمرو بن هرم، قال سئل جابر بن زيد عن دردي الخمر، هل يصلح أن يتدلك، به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها قال هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه[6].

---

[1] المغني لابن قدامه، ج٩ص١٧١ مصدر سابق

[2] سورة المائدة، الأية: ٩٠

[3] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، ج١ص٤٢٦ الناشر دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، عام النشر : ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م بدون طبعة

[4] سورة الإنسان، الأية: ٢١

[5] مغني المحتاج، للشربيني، ج١ص٢١١ مصدر سابق

[6] اخرجه ابن أبي شيبة، في مصنفه، كتاب الطهارات، باب في دردي الخمر يطلى به بعد النورة، رقم الأثر ١٥٣٨ ج١ص١٣٤

المطلب الثاني حكم بيع الخمر

مذهب الحنفية قالوا: ولايجوز بيعها؛ لأن الله تعالى ولا يجوز بيعها، لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها، والتقوم يشعر بعزها[1].

مذهب المالكية: القول بعدم جواز بيع الخمر، فقالوا: وأما الثمن والمثمون فيشترط في كل واحد منهما أربعة شروط وهي أن يكون طاهرا منتفعا به معلوماً مقدوراً على تسليمه فقولنا طاهراً تحرزاً من النجس فإنه لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير[2].

مذهب الشافعية: قالوا بعدم صحة بيع الخمر لكونها نجسة في نفسها ويدل ذلك بقولهم: ولا يصح بيع عين نجسة.... كالسرجين والكلب ولو معلماً والخمر ولو محترمة[3].

مذهب الحنابلة: قالوا بعدم جواز بيع الخمر لنجاستها، ويقول ابن قدامة:ولا يجوز بيع الخمر والميتة، والخنزير[4].

الخلاصة: علم الباحث بعد نصوص مداهب الأربعة أن الاتفاق حاصل بين جمهور الفقهاء على منع بيع الخمر، **واستدلوا مايأتي**:

١. قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾[5].وجه الاستدلال: قوله: ﴿ فَٱجۡتَنِبُوهُ ﴿٩٠﴾ ﴾ يقتضي الإجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك[6].

٢. عن ابن عمر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه[7].

٣. وأخرج البخاري[8]، ومسلم[9]،من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ : لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، خرج رسول الله ﷺ فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر.

---

[1] رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، ج٦ص٤٤٩ مصدر سابق

[2] القوانين الفقهية، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي، ج١ص١٦٣ مصدر سابق

[3] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ج٢ص٢٧٥ دار النشر، مكتب البحوث والدراسات دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ،

[4] الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، ج٢ص٦ مصدر سابق

[5] سورة المائدة، الأية: ٩٠

[6] الجامع لأحكام القرآن، ج٦ص٢٨٩ مصدر سابق

[7] رواه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، رقم حديث ٣٦٧٤ ،ج ٣ص ٣٢٦

[8] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، رقم حديث ٢٢٢٦ ج٨ص٨٢

[9] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقات، باب تحريم بيع الخمر، رقم حديث ١٥٨٠، ج٣ص١٢٠٦

٤. عن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب بالمدينة، قال:يا أيها النـــاس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سيترل فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به، قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي ﷺ : «إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب، ولا يبع»، قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها[١].

وكل هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن بيع الخمر محرم، بل هو من كبائر الدنوب؛ لثبوت اللعن في حق بائع الخمر، وقد أجمع أهل العلم على تحريم بيع الخمر[٢].

عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً، فقال: قاتل الله سمرة، أما علـــم أن رســـول الله ﷺ قال:قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها[٣]

[١] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقات، باب تحريم بيع الخمر، رقم حديث ١٥٧٨، ج٣ص ١٢٠٥

[٢] الإقناع، لابن المندر،ج ١ص ٢٤٧ مصدر سابق

[٣] مصنف عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني أبو بكر، ج٨ص١٩٥ الناشر، المجلس العلمي- الهند، ط/٢ تاريخ النشر ١٤٠٣هـ

المطلب الثالث: حكمة تحريم الخمر ومضارها.

فالحكم الطاهرة التي اطلع الله تعالى الإنسان عليها في مجال تحريم الخمر كثرة ومنها:

١. أن الخمر تصد الناس عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة في وقتها بالإضافة إلى أنها توقع العداوة والبغضاء بين الأهل والأصحاب لقوله تعالى﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾ [١].

٢. أن الخمر تذهب عقل الإنسان، والعقل مظهر من مظاهر تكريم الإنسان لقوله تعالى﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ ﴿٧٠﴾ ﴾ [٢].

٣. أن الخمر أم الخبائث، قال عثمان بن عفان ﷺ : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها، فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، أو تشرب من هذه الخمرة كأسا، أو تقتل هذا الغلام، قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا، فسقته كأسا، قال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الإيمان، وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه[٣].

٤. أن الخمر تعتدي على مقاصد الشريعة الأسلامية؛ لأن مقاصدها حفظ النفس والعقل والخمر تدّمر العقل بتفويت منفعة، كما أنها تؤدي الى الموت[٤].

٥. أن الخمر من النجاسات العينية لقوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾ [٥].

٦. حرم الله الخمر لمصلحة الأمة، ولذالك يقول عبد الناصر بن خضر ميلاد: فقد حرمت الشريعة الإسلامية الخمر لا لشيء إلا من أجل إسعاد البشرية وحمايتها من شرورها وأذاها، فكم دمرت

---

[١] سورة المائدة، الأية:٩٠
[٢] سورة الإسراء، الأية:٧٠
[٣] رواه النسائي، في سننه، كتاب الأشربة، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر، من ترك الصلوات، ومن قتل النفس التي حرم الله، ومن وقوع على المحارم، رقم حديث ٥٦٦٦ ج٨ص٣١٥
[٤] الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي، ص٧٤ مصدر سابق
[٥] سورة المائدة، الأية: ٩٠

الخمر بيوتا عامرة، وكم يتمت أطفالاً ورملت نساء، فضلا عن أنها تجمع بين ضرر القلوب وضرر الأبدان وهي تميت الحياء في الجنس البشري والحياء سياج الأخلاق وأساس التدين ولا دين لمن لا حياء له[1].

من مضار (شرب الخمر)

١. دليل على ضعف الإيمان، إذ قرن بالأنصاب والأزلام في كتاب الله تعالى.

٢. يترع من متعاطيها أنوار الإيمان وخاصة حين تعاطيه.

٣. يذهب الحياء والمروءة، والنخوة والشهامة والغيرة.

٤. يذهب العقل الذي به تميز الإنسان عن الحيوان.

٥. مضر بالبدن والنفس والمال.

٦. يورث البغضاء والأحقاد ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

٧. جالب لغضب الرب والطرد من سعة رحمته.

٨. يجرىء على جلب معاص كثيرة وفواحش جسيمة.

٩. يسبب دخول النيران ويحرم متعاطيه من الجنان وما فيها من الخمر الحلال.

١٠. يحشر صاحبها في أخس صورة يوم القيامة.

١١. متلف للثروة، ومضيع للصحة، ويصيب المجتمع في أعز ما يملك (قدرات ونشاط الإنسان) [2].

ومما يروى من آثار الخمر. أن قيس بن عاصم المنقري كان شرابا لها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه. وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران. وسب أبويه ورأى القمر فتكلم بشيء وأعطى الخمار كثيرا من ماله فلما أفاق أخبر بذلك وحرمها على نفسه وفيها يقول:

رأيت الخمر صالحة وفيها ... خصال تفسد الرجل الحليما

فلا والله أشربها صحيحا ... ولا أشفى بها أبدا سقيما

ولا أعطى بها ثمنا حياتي ... ولا أدعو لها أبدا نديما

فإن الخمر تفضح شاربيها ... وتجنبهم بها الأمر العظيما[3].

---

[1]) البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص٢٠٧ مصدر سابق

[2]) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم ، عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم، ج١٠ ص٤٧٠٨ط/٤ دار النشر دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة بدون تاريخ

[3]) لخبيثة أم الخبائث ص ١٨٦ مصدر سابق

الفصل الرابع: بيع المتنجس والإنتفاع به، وبيع الروث والعذرة

وفيه مبحثان.

المبحث الأول: بيع المتنجس والإنتفاع به،

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف المتنجس وأقسامه.

المطلب الثاني: نصوص الفقهاء في بيع المتنجس والإنتفاع به.

المطلب الثالث: خلاصة ماقاله الفقهاء وأدلتهم.

المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الروث لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: حكم نجاسة الأرواث.

المطلب الثالث: بيع الزبل والعذرة.

المبحث الاول:بيع المتنجس والانتفاع به وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف المتنجس واقسامه.

المتنجس لغة: بضم الميم وكسر الجيم المشددة من تنجس الشئ: صار نجساً، تنجس يتنجس، تنجساً، فهو متنجّس تنجّس الشيء: مطاوع نجس: صار نجساً، قذرا، وقع في النجاسة والقذارة "تنجّس الثوب[1].

المتنجس اصطلاحا: ما كان طاهرا " في أصله ثم اكتسب النجاسة من غيره، وهو يقبل التطهير[2]

.اقسام المتنجس.

قال الماوردي: ما نجس بمجاورة النجاسة له مع طهارة عينه، فهذا ينقسم ثلاثة أقسام.

القسم الأول: أن تتميز نجاسته ويمكن إزالتها، كالثوب النجس.

القسم الثاني: أن لا تتميز نجاسته؛ لامتزاجه بها، ولا يمكن إزالتها، كالدبس واللبن.

القسم الثالث: ما لم يتميز نجاسته؛ لامتزاجه واختلف في إمكان إزالتها منه، وهو الزيت النجس، وما جرى مجراه من الأدهان، دون السمن[3].

---

[1]) معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، ج٣ ص ٢١٧١ ، مصدر سابق

[2]) معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وزميله ص٤٠٣ مصدر سابق

[3]) الحاوي الكبير، بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، ج١٥ ص١٦٠ ط/١ الناشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م

المطلب الثاني نصوص الفقهاء في بيع المتنجس والإنتفاع به

اتفق العلماء على أن النجاسات لا يحل تناولها أكلاً أوشرباً إلا عند الضرورة؛ كالميتة للمضطر وأن المتنجس الذي يمكن تظهيره كالثوب ونحوه يجوز بيعه وشراءه كالطاهر، ثم اختلفو بعد ذالك في نجس العين والمتنجس الذي لا يمكن تظهيره، كالخل، والعسل، ونحوهما من السوائل التي امتزجت بها النجاسة[1]، **ويتضح ذالك بمايأتي:**

مذهب الحنفية: القول بجوازبيع المتنجسات كلها لافرق بين الادهان المتنجسة والثياب المتنجسة فلذلك قالوا:" ... ولا يضر أثر دهن، إلاّ ودك دهن ميتة؛ لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد ... قال الرافعي ... بل يستصبح به في غير مسجد، أي بالدهن المتنجس لا بودك الميتة [2]."

مذهب المالكية: عدم جواز بيع المتنجس الذى لايمكن تطهيره فقد قالوا:" وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي" مراده بالمتنجس ما كان طاهراً في الأصل وأصابته نجاسة، كالثوب النجس، والزيت، والسمن، ونحوه تقع فيه فأرة أو نجاسة، وبالنجس ما كانت عينه نجسة، كالبول، والعذرة، والميتة، والدم، وذكر أن الأول ينتفع به في غير المسجد والآدمي وشمل سائر وجوه الانتفاع، فيستصبح بالزيت في غير المسجد، ويستحفظ منه، ويعمل منه الصابون، لكن تغسل الثياب فيه بماء طاهر، ويدهن به الحبل والعجلة ... والمشهور أن ما يقبل التطهير كالثوب النجس يجوز بيعه، وما لا يقبله كالزيت النجس لا يجوز بيعه، ... إذ لا يصح نفي كل منفعة تضاف للآدمي؛ لأنه يجوز له الاستصباح بالدهن النجس وعمله صابونا، وعلف الطعام النجس للدواب والعسل النجس للنحل وهو من منفعته ... ولا بأس بلبس الثوب النجس والنوم فيه، ما لم يكن وقت يعرق فيه، فيكره.."[3]

مذهب الشافعية:القول بعدم صحة بيع المتنجس الذى لايمكن تطهيره وقالوا:" .. أنه إذا تنجس مائع تعذر تطهيره كالزيت المتنجس لا يمكن تطهيره في الأصح، خلافاً لمن قال بأنه يمكن تطهيره فإنه لو أمكن لما أمر النبي ﷺ بإراقة السمن ... ، وأما ما يمكن تطهيره بالغسل و لم تستر النجاسة جزأ فيه صح بيعه، وإن أمكن تطهيره بغير الغسل كالمكاثرة في الماء القليل لم يصح[4]."

---

[1]) نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية، دكتور عبد السميع أحمد امام، ط/١ ، ١٤٣٣هـ ـــــ٢٠١٢م ، دار النشر الوعي الإسلامي دولة الكويت، ص٧١

[2]) رد المحتار على الدر المختار، ج١ ص٥٩٢ مصدر سابق

[3]) مواهب الجليل، شمس الدين الحطاب ج١ ص١١٧ ــ ١١٩ مصدر سابق

[4]) حاشية البيجوري على شرح متن أبي القاسم، إبراهيم البيجوري، ج١ ص٦٥٨ ط/٢ ١٤٢٠هـ ـــ ١٩٩٩م الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان

مذهب الحنابلة: القول بعدم جواز بيع الادهان المتنجسة ويدل ذلك بقولهم:" وما نجس من الأدهان كالزيت، فظاهر المذهب تحريم بيعها ... وعنه: يباع لكافر، ويُعلم بحاله؛ لأنه يعتقد حله، وفي جواز الاستصباح بها روايتان إحداهما: لا يجوز؛ لأنه دهن نجس، أشبه شحم الميتة. والثانية: يجوز، لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر، أشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز الاستصباح بها، جواز بيعها[1].

[1]) الكافي في فقه الإمام أحمد، ج٢ ص٧ مصدر سابق

المطلب الثالث:خلاصة ماقاله الفقهاء وأدلتهم:

اختلف العلماء في بيع المتنجس الذي لا يمكن تظهيره على مذهبين:

المذهب الأول: القول بعدم بيع المتنجسات الذي لا يمكن تظهيره، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

واستدلوا بما يأتي:

١. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه: سمع رسول الله ﷺ ، يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»[١].

٢. وأخرج أحمد في مسنده[٢]، من حديث ابن عباس ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ ، قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر، قال: فنظر إلى السماء، فضحك، ثم قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه».

٣. عن ميمونة، عن النبي ﷺ أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه»[٣].

٤. قياس الأدهان المتنجسة على الأدهان النجسة العين كودك الميتة من جهة وقياسه على الخمر من جهة الأخرى بجامع النجاسة فيحرم الانتفاع لذالك.

المذهب الثاني: جواز بيع المتنجسات التي لا يمكن تظهيرها وهو مذهب الحنفية.

واستدلوا بمايأتي:

١. وأخرج مسلم في صحيحه[٤]، من حديث عبد الله بن عباس ﷺ قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة فقال: «إنما حرم أكلها».

٢. عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة – يعني الشاة – فقال: «فلولا أخذتم مسكها»[٥].

---

[١] سبق تخريجه،
[٢] أخرجه أحمد في مسنده، مسند ابن عباس، ج٤ ص٩٥ رقم حديث٢٢٢١ ط/١، ١٤٢١هـ ـــ ٢٠٠١ م الناشر مؤسسة الرسالة
[٣] أخرجه النسائي في سننه، كتاب الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السمن، ج٧ص ١٧٨ رقم حديث ٤٢٥٩
[٤] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ج١ ص٢٧٦ رقم حديث٣٦٣
[٥] أخرجه أحمد في مسنده، مسند ابن عباس، ج٥ ص١٥٦ رقم حديث٣٠٢٦

٣.عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت , قال: " استصبحوا به , وادهنوا به أدمكم "[١].

٤. القياس على الثوب المتنجس بجامع أن كلاً النجاستين ليست عينة بل هي بالمجاورة.

الترجيح:

ويرى الباحث **بعد ذكر أراء الفقهاء في حكم بيع ما وقع فيه النجاسة** رأي جمهور الفقهاء ا(لمالكية، والشافعية، والحنابلة،) والذي ينص على عدم جواز بيعه هذا في حال عدم إمكانية تظهيره،؛ وذالك لقوة أدلتهم وصحتها فحديث جابر صريح في تحريم النجاسة .

[١]) أخرجه البيهقي في سنن الكبرى، جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك، با ب من أباح الاستصباح به، ج٩ ص٥٩٥ رقم حديث١٩٦٢٧

المبحث الثاني حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها.

المظلب الأول: تعريف الروث لغة واصطلاحاً.

الروث لغة: والروث: معروف راث الفرس وغيره من ذي الحافر يروث روثا[1].

فالسرجين والسرقين والروث ألفاظ مترادفة، وأصل الكلمة سركين، وأنها عربت إلى الجيم والقاف، وقال علماء اللغة: إن الزبل هو السرقين، وهو فضلة الحيوان الخارجة من الدبر، وقالوا: إن السرقين هو رجيع غير الإنسان[2].

الروثة: واحدة الروث والأرواث، وقد راث الفرس. وفي المثل " أحشك وتروثني ". والروثة: طرف الأرنبة، يقال: فلان يضرب بلسانه روثة أنفه[3].

الروث اصطلاحًا: فهو الخارج من ذي حافر كالحمار والفرس[4].

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ (الروث) بأوسع من ذلك فيطلق عندهم على رجيع ذي الحافر وغيره كالإبل والغنم، وقريب منه الخثي، والخثي للبقر، والبعر للإبل والغنم، والذرق للطيور والعذرة للآدمي ، والخرء للطير والكلب والجرذ والإنسان والسرجين أو السرقين هو رجيع ما سوى الإنسان[5].

---

[1]) جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، الناشر: دار العلم للملايين، ط/١ ١٩٨٧ ص٤٢٤

[2]) البيوع المحرمة والمنهي عنها، مصدر سابق، ص ١٥٥

[3]) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، ج١ ص٢٨٤ مصدر سابق

[4]) النهر الفائق شرح كنز الدقائق، لسراج الدين عمر بن إبراهيم، ج١ ص١٤٨ ط/١ ١٤٢٢هـ ـــ ٢٠٠٢م الناشر دار الكتب العلمية

[5]) الموسوعة الفقهية الكويتية،ج٢٣ ص١٩٢مصدر سابق،

المطلب الثاني:حكم نجاسة الأرواث

أولا: عذرة الإنسان.

مذهب الحنفية فقالوا : أن كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يتعلق بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس نحو الغائط والبول والدم والصديد[١].

مذهب المالكية فقالوا : والأعيان النجسة هي: فضلة الآدمي من بول وعذرة، وإن لم تتغير عن حالة الطعام، ولو كان الآدمي صغيراً لم يتناول الطعام[٢].

مذهب الشافعية فقالوا: أبوال بني آدم وذروقهم نجسة، وهو قول كافة العلماء[٣].

مذهب الحنابلة فقالوا: ويجب الإستنجاء من كل خارج فيه عموم؛ لأن "كل" من الألفاظ العموم فيشمل كل خارج؛ سواء كان من القبل، أومن الدبر، وسواء كان من المائعات، كالبول، والمذي، والودي، والدم، أوكان من الجامدات كالغائط، فإذا خرج الخارج أوجب الإستنجاء، أو الإستجمار إلا الريح[٤].

ويتضح للباحث بعد نصوص فقهاء المذاهب الأربعة أن الإتفاق حاصل على أن عذرة الإنسان نجسة ولهذا يجب عليه أن يتحرز عنه وإذا أصاب بدنه أو ثوبه من هذه النجاسات فعليه غسله.

ثانيا:روث الحيوان غير مأكول اللحم.

مذهب الحنفية فقالوا: يطهر البدن والثوب من نجس مغلظٍ كدم، والخمر، وخرؤ الدجاج، وبول مالا يؤكل ، والروث[٥].

مذهب المالكية فقالوا: ومن الأعيان النجسة، فضلة مالا يؤكل لحمه مما له دم يسيل كالحمار والبغل، وفضلة ما يكره أكل لحمه كسبع وهر [٦].

مذهب الشافعية فقالوا: وأما أبوال البهائم وأرواثها فهي نجسة ـــ عندنا ـــ سواء في ذلك ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه، وبه قال ابن عمر، والأوزاعي، وهذه طريقة أصحابنا البغداديين[٧].

---

[١] تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، ط/٢ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م. ص٤٩

[٢] فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاجّة كوكب عبيد، ط/١ الناشر مطبعة الإنشاء، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م ص٤٩

[٣] البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، ط/١ ج١ ص٤١٧ الناشر دار المنهاج، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م

[٤] شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ط/١ الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م ص١١٩

[٥] النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ، ح١ ص ١٤٨ مصدر سابق

[٦] فقه العبادات على المذهب المالكي، ، ص٤٠ مصدر سابق

[٧] البيان في مذهب الإمام الشافعي، مصدر سابق، ج١ ص٤١٨

مذهب الحنابلة فقالوا: وما لم يؤكل من الطير والبهائم نجس[1].

الخلاصة، اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن روث الحيوان غير المأكول نجس كعذرة الإنسان، كما ذكر الباحث.

ثالثا: روث الحيوان مأكول اللحم.

اختلف الفقهاء في حكم روث الحيوان على النحو التالي.

مذهب الحنفية، إن أرواث البهائم نجسة فقد قالوا: وإذا أصاب الثوب من الروث أو من أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة – رحمه الله – [2].

وخالف زفر من الحنفية فقال: مايؤكل لحمه طاهر وهو قول مالك[3].

مذهب المالكية فقد قالوا: والطاهر بول وعذرة يعني روثا من مباح أكله إلا المتغذي منه بنجس أكلا أو شربا تحقيقا أو ظنا كشك وكان شأنه ذلك كدجاج وفار لا إن لم يكن شأنه ذلك كحمام وخرج بالمباح المحرم والمكروه وفضلتهما نجسة[4].

مذهب الشافعية أن روث الماشية نجس وقالوا: وروث ولو من مأكول اللحم خلافا لمالك فهو أعم من تعبير أصله بالعذرة لأنها فضلة الآدمي خاصة، ومثله البول[5].

مذهب الحنابلة فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل ـــ رحمه الله ـــ من سؤر الدواب والطير مما أكل لحمه ومما لم يؤكل؟ قال أما سؤر البغل والحمار فلا وأما الفرس والدابة والشاة، والبعير والبقرة فلا بأس به.

خلاصة ما قاله الفقهاء في نجاسة روث الحيوان ماكول اللحم:

علم الباحث بعد نصوص الفقهاء الأربعة علي أن الفقهاء إختلفوا في حكم روث الحيوان ماكول اللحم علي مذهبين :

المذهب الأول: ذهب المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية إلي أن روث الحيوانات ماكولة اللحم طاهر واستدلوا في ما يلي:

١. عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول الله ﷺ، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا"[6]

---

[1] كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي، ط/١ ج١ ص٣٣٣ الناشر مؤسسة الرسالة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مـ

[2] البناية شرح الهداية، ، ص٧٣٠ مصدر سابق

[3] بدائع الصنائع، ، ج١ ص٦٢ مصدر سابق

[4] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ، ج١ ص٥١ مصدر سابق

[5] حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، ج١ ص٨٠ مصدر سابق

[6] أخرجة مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل رقم :٣٦٠ جـ ١ ص:٢٧٥

وجه الاستدلال: أن النبي – ﷺ – أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث، فدل على طهارتها.

٢. عن أنس بن مالك، قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة "فأمرهم النبي ﷺ ، بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي ﷺ ، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة، يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله".[١]

وجه الاستدلال:كون النبي ﷺ أمرهم بالشرب من أبوال الإبل، ولم يأمرهم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب، ولأمرهم بغسل الأواني منها. وهذا نص صريح في محل النزاع.

٣. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن".[٢]

وجه الاستدلال: إدخال البعير المسجد، والطواف عليه دليل على طهارة بوله، حيث لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف، ولو كان نجسا لم يعرض النبي ﷺ المسجد للنجاسة.

المذهب الثاني:

ذهب الحنفية والشافعية إلي نجاسة ارواث الحيوانات مأكولة اللحم.

واستدلوا بما يأتي:

١. عن ابن عباس قال: مر النبي ﷺ بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول[٣].

وجه الاستدلال: قوله: " لا يستتر من البول " فـ" أل " في البول عام لجميع الأبوال، سواء جعلنا أل للجنس أو للاستغراق،وعلى فرض الاختصاص ببول الإنسان فإن سائر الأبوال تلحق به قياسا.

٢. عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: هذا ركس"[٤].

---

١)أخرجة البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والنغم رقم ٢٣٣ جـ ١ص: ٥٦
٢)أخرجة البخاري في صحيحه، كتاب الحج باب استلام الركن بالمحجن رقم ١٦٠٧ جـ ٢ص: ١٥١
٣) أخرجة البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء باب ما جاء في غسل البول رقم ٢١٨ جـ ٢ص: ٥٣
٤) أخرجة البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء باب لايستنجى بروث رقم ١٥٦ جـ ١ص: ٤٣

فإن قيل: ليس في الحديث دليل على النجاسة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة، كما لم يلزم من ترك الاستنجاء بالعظم والمحترمات كونها نجسة.

فالجواب: أن الاعتماد على نجاستها ليس لترك الاستنجاء فيها، ولكن لقول النبي ﷺ: إنها ركس. والركس له معنيان:أحدهما: الركس بمعنى الرجيع، والمعنى الآخر: الركس: بمعنى النجس، ولا ينبغي أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأن الروث رجيع، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي إلى الحمل عليه خلو الكلام من الفائدة، فوجب حمله على ما ذكرنا بأن معنى الركس النجس.

٣.عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال النبي ﷺ : صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين"[١].

قال ابن حبان في صحيحه: لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أنها خلقت من الشياطين لم يصل ﷺ على البعير؛ إذ محال أن لا تجوز الصلاة في المواضع التي قد يكون فيها الشيطان ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه، بل معنى قوله ﷺ: إنها خلقت من الشياطين: أراد به أن معها الشياطين على سبيل المجاورة والقرب[٢].

الترجيح: والراجح في هذا الخلاف ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من القول بطهارة روث الحيوان المأكول وذالك لقوة مااستدلوا به وهوإختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك. بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة[٣]، والله تعالى أعلم.

---

[١])أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات باب الصلاة في أعطان الإبل رقم ٣٨٧٧جـ ١ ص:٣٣٧

[٢]) صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، ج٤ ص٦٠٣ ط/٢ لناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، ١٤١٤هـ – ١٩٩٣م

[٣]) مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ج٢١ ص٦١٣ ط/١ الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، عام النشر: ١٤١٦هـ/١٩٩٥م

المطلب الثالث: بيع الزبل والعذرة.

وقد اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع العذرة والسرقين "الزبل"، فمنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من منعه وذالك على النحو الأتي:

مذهب الحنفية: القول بصحة بيع الزبل والعذرة المخلوطة بالتراب، فقالوا: ويجوز بيع السرقين، والبعر؛ لأنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالاً، ولا ينعقد بيع العذرة الخالصة؛ لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال، فلا تكون مالا إلا إذا كان مخلوطاً بالتراب، والتراب غالب فيجوز بيعه؛ لأنه يجوز الانتفاع به، وروي عن أبي حنيفة ﷺ أنه قال: " كل شيء أفسده الحرام، والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه " ونبين ذلك، وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه، ولا هبته[1].

مذهب المالكية: أن الأعيان النجسة لا يصح بيعها ولذالك قالوا: وقد حصل في بيع العذرة أربعة أقوال: المنع لمالك على فهم الأكثر للمدونة والكراهة على ظاهرها وفهم أبي الحسن لها، والجواز لابن الماجشون والفرق بين الضرورة لها فيجوز وعدمها فيمنع وهو لأشهب[2].

أما بالنسبة للزبل فقد اختلفت النقول عنهم فقد جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في شرحه لقول صاحب الشرح الصغير فلا يباع كزبل وحاصل ما فيه أنه ذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال: المنع مطلقا والجواز مطلقا وقال أشهب بجوازه عند الضرورة وظاهر المدونة الكراهة إن لم تكن ضرورة[3].

مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى منع بيع العذرة والسرقين، لنجاستهما قياسا على الخمر.

ويدل على ذالك بقولهم: و " شرط " في المعقود عليه " مثمنا أو ثمنا خمسة أمور أحدها " طهر " له " أو إمكان " لطهره " بغسل فلا يصح بيع نجس " ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين[4].

مذهب الحنابلة: قالوا بعدم جواز بيع العذرة والسرقين، وذلك لنجاستهما كالميتة ونحوها.

فقد ورد في كتاب الكافي: ولا يجوز بيع الدم، ولا السرقين النجس؛ لأنه مجمع على تحريمه، ونجاسته، أشبه الميتة[5].

---

[1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٥ ص١٤٤ مصدر سابق

[2]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج٣ ص١٠ مصدر سابق

[3]) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ، ج٣ ص٢٣ مصدر سابق

[4]) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لمؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى، ج٣ ص١٨٧ بدون طبعة، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، تاريخ النشر ١٤١٤هـ/١٩٩٤م

[5]) لكافي في فقه الإمام أحمد، ، ج٢ ص٦ مصدر سابق

خلاصة ماقاله الفقهاء في بيع الزبل والعذرة وذالك مما يأتي.

اختلف الفقهاء في حكم بيع الزبل على مذهبين.

المذهب الأول: يجوز بيع الزبل والبعر والسرقين، وهذا رأي الحنفية والمشهور عن المالكية.

واستدلوا على ذالك بأن البعر والسرقين يلقى في الأرض لإستكثار الريع فكان مالاً، واالمال محل للبيع بالاضافة إلى أن الضرورة تستدعي جواز بيع هذه الأشياء، بمعنى أن البعر والسرقين يمكن استخدامه كمساد لزيادة نتاج الأرض وبذالك يعتبر مالاً وله قيمة والمال يجوز بيعه.

المذهب الثاني: لايجوز بيع الزبل والبعر والسرقين، وهذا راي الشافعية، والحنبلية، ورواية عن المالكية.

واستدلوا على ذالك أن من شروط صحة المعقود عليه أن يكون طاهراً ولا يجوز بيع ماكان نجساً، وهذه الأشياء نجسة فلا يجوز بيعها.

أما العذرة من الإنسان فللفقهاء فيها مذهبان.

المذهب الأول: لا يجوز بيع العذرة وهو قول جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنبلية ورواية عن الحنفية. واستدلوا بأن العذرة لا ينتفع بها خالصة دون خلطها مع غيرها، وبعضهم ذهب إلى كراهية بيع العذرة وهي رواية عن الحنفية، وطالما أنه لا يمكن الانتفاع بها فلا يجوز بيعها؛ لأنها نجسة ولا تعتبر مالا.

المذهب الثاني: يجوز بيع العذرة إذا كان مخلوطا مع غيره كالتراب وهذه رواية ثالثة عن الحنفية وهو المروي عن محمد بن الحسن، واستدلوا على ذالك بأن العذرة الخالصة لا ينعقد بيعها ؛لانه لا يباح الانتفاع بها بحال فلا تكون مالاً إلا إذا كانت مخلوطة بالتراب، والتراب غالب فيجوز بيعه؛ لأنه يجوز الانتفاع به، ودلالة ذالك أن العذرة وحده لا يكون مالاً اما الذي يكون مخلوطاً بالتراب، ويكون التراب هو الغالب عليه فيجوز بيعه لجواز بيع التراب والانتفاع والعبرة للغالب.

الترجيح:

والراجح بعد ذكر آراء الفقهاء في مسألة بيع الزبل الرأي الأول وهو رأي الحنفية والمشهور عن المالكية، والذي ينص على جواز بيع الزبل والبعر، وذالك؛ لأنه يمكن الاستفادة منه في تغدية التربة وزيادة نتاجها وبذالك كان مالاً وجاز بيعه.

أما بيع العذرة فالراجح الراي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء(المالكية، والشافعية، والحنبلية، وروايه عن الحنفية) والذي ينص على عدم جواز بيع العذرة ؛ لعدم وجود منفعة منها في المعتاد أضف إلى قذراتها.

الخاتمة

اللهم لك الحمد على ما يسرت وأعنت كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكريم امتنانك، ما كان من نعمة بي أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا أنت، اللهم كما يسرت هذا العمل فتقبله مني أحسن القبول وأتمه يا كريم، وانفعني به وإخواني المسلمين.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث خلال البحث مايلي:

- اراد الله ـــ سبحانه وتعالي ـــ من انزال الشريعة الاسلامية تحقيق مصالح العباد عن طريق جلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم.
- الخنزير نجس باجماع الفقهاء ولهذا فالأصل تحريم الانتفاع بجميع اجزائه.
- اتفق الفقهاء علي عدم حواز الميتة،لنجاستهاواستثني من ذلك ميتة السمك والجراد،لورود الحديث الشريف في اباحتها،وكذلك اتفقوا علي تحريم بيع الخمر .
- إن النجاسة تختلف عن الخبائث، فالخبائث تشمل كل ما كان نجسا نجاسة مادية او معنوية،بالاضافة الي ان النجاسة وصف للخبائث .
- اتفق جميع الفقهاء على حرمة بيع الدم المسفوح وذالك لنجاسته وعدم إمكان الانتفاع به.
- اختلف الفقهاء في طهارة روث الحيوان المأكول على قولين، والراجح بطهارة روث الحيوان المأكول.
- اختلف الفقهاء في بيع الكلب على ثلاثة أقوال، والراجح لا يجوز بيع الكلب وهم الجمهور.
- حكمة تحريم الخمر هو سبب إفسادها للعقول ولصدها عن ذكر الله سبحانه وعن الصلاة فضلا عن إيقاعها للعداوة بين الناس.
- اختلف الفقهاء في حكم الخمر من حيث نجاستها،أو اعتبارها طاهر بعد ذكر أراء الفقهاء والراجح ماذهب إليه الجمهور من القول بنجاسة الخمر، لقوة مااستدلو به.
- اختلف الفقهاء في حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها على قولين، والراجح جواز بيعها؛ لما فيها من المنافع.

التوصيات.

أهم التوصييات.

يوصي الباحث ما يلي:

أ. تقوى الله عزوجل.

ب. نشر الفقه الإسلامي فيما يتعلق بأحكام بيع النجاسات.

ج. تعميم دراسات الفقهية في جميع الحلقات والمعاهد والجامعات.

د. نشر رسائل العلمية المتعلقة بأحكام البيع وطباعتها.

ه. تعمق الدراسات الفقهية في كتب السلف واستخراج مكنوناتها العلمية للناس وتطبيق الواقع عليها.

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه سميع مجيب.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

قائمة المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم

كتب التفاسير

٢. الجامع لأحكام القرأن =تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ألأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ، تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم اطقيش ، ألناشر : دار الكتب المصرية ــ القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤.

٣. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، الناشر دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، عام النشر : ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م بدون طبعة

٤. روائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد علي الصابوني، ط/٣ الناشر: مكتبة الغزالي، تاريخ النشر ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

كتب الحديث

٥. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط١ دار طوق النجاة، تاريخ النشر ١٤٢٢هـ

٦. صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، المحقق: شعيب الأرنؤوط ط/٢ لناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، ١٤١٤هـ – ١٩٩٣م

٧. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، بدون طبعة وتاريخ.

٨. سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المحقق: شعيب الأرنؤوط وزميلاءه، ط١لناشر: دار الرسالة العالمية، تاريخ النشر تاريخ النشر ١٤٣٠هـ ـــ ٢٠٠٩م

٩. سنن أبي داود،أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو،المحقق: شعَيب الأرنؤوط، ط١ الناشر: دار الرسالة العالمية، تاريخ النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

١٠. سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، لمحقق: بشار عواد معروف، بدون طبعة، **الناشر**: دار الغرب الإسلامي – بيروت سنة النشر: ١٩٩٨ م

١١. **سنن الدارقطني: أبو الحسن علي** بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان المحقق: شعيب الارنؤوط، وزملاءه ط١ الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان تاريخ النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

١٢. **مسند أبي داود الطيالسي ، أبو داود سليمان بن داود** بن الجارود الطيالسي ،المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، ط١ دار النشر دار هجر – مصر تاريخ النشر ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

١٣. **مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى** بن يحيى بن عيسى بن هلال، المحقق: حسين سليم أسد، ط١ دار النشردار المأمون للتراث، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م

١٤. **مسند أحمد بن حنبل،أبو عبد الله أحمد بن محمد** بن حنبل بن هلال بن أسد المحقق: شعيب الأرنؤوط –وآخرون، ط/١، الناشر مؤسسة الرسالة ، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١ م

١٥. **مسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق** بن خلاد بن عبيد الله، المحقق محفوظ الرحمن زين الله، ط١تاريخ النشر ١٩٨٨م، ٢٠٠٩م الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

١٦. **السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى** الخراساني،أبو بكر البيهقي، لمحقق: محمد عبد القادر عطا، ط٣ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان تاريخ النشر، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

١٧. **سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب** بن علي الخراساني، النسائي تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، ط٢ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب تاريخ النشر، ١٤٠٦ - ١٩٨٦

١٨. **مصنف عبد الرزاق بن همام** بن نافع الحميري اليماني الصنعاني أبو بكر، الناشر، المجلس العلمي- الهند، ط/٢ تاريخ النشر ١٤٠٣هـ

١٩. **المصنف في الأحاديث والآثار،أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد** بن إبراهيم بن عثمان المحقق كمال يوسف الحوت ط١ دار النشر مكتبة الرشد، تاريخ النشر١٤٠٩هـ

٢٠. **عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أ بي الطيب محمد شمس الحق العظيم** أبادي، ط/٢، تاريخ النشر ١٣٨٨هـ ـــــ١٩٦٩م الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة

٢١. **فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني** مع تعليق لعبد الرحمن بن ناصر البراك ، دار طيبة ، طبعة جديدة بدون تاريخ .

٢٢. **المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد** بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، ط/١ تاريخ/ط ١٣٣٢ ه مطبعة السعادة

٢٣. **عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، للإمام الحافظ** ابن العربي المالكي، ج١ص١٣٥ دار الكتب العلمية بيروت لبنان، بدون طبعة وتاريخ،

٢٤. **شرح صحيح مسلم للإمام النووي**،ط/١ تاريخ/ط ١٣٤٧هـ١٩٢٩م المطبعة المصرية بالأزهر

٢٥. **نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني** اليمني، ج٥ص١٦٥ ط/١ الناشر، دار الحديث، مصر، تاريخ النشر ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م

كتب الفقه

٢٦. **الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي** البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، تعليق الشيخ محمود أبو دقيقة تاريخ النشر ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م مطبعة الحلبي.

٢٧. **الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين، محمد بن أحمد** الخطيب الشربيني الشافعي، دار النشر، مكتب البحوث والدراسات دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ،

٢٨. **ألإقناع لإبن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم** بن المنذر النيسابوري ، تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد العزير الجبرين ، ط /١ ١٤٠٨هـ ، بدون نشر .

٢٩. **الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن** علي بن سليمان المرداوي، ط٢ - بدون تاريخ، الناشر: دار إحياء التراث العرب.

٣٠. **البحر الرائق شرح كتر الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد**، المعروف بابن نجيم المصري، ط٢ الناشر: دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ.

٣١. **بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي الوليد القرطبي** ألأندلسي الشهير ب{ابن رشد الحفيد} ، ط/١ ، : ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م ، دار العقيدة .

٣٢. **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،علاء الدين، أبو بكر بن مسعود** بن أحمد الكاساني الحنفي، ، ط/٢ تاريخ/ط١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م

٣٣. **بلغة السالك لأقرب المسالك** المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، **أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي**، الشهير بالصاوي المالكي، بدون طبعة وتاريخ دار النشر دار المعارف

٣٤. **البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد** بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، ط١، تاريخ/ط١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م دار الكتب العلمية بيروت

٣٥. **البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني** اليمني الشافعي، ط/١ الناشر دار المنهاج، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م

٣٦. **البيوع المحرمة والمنهي عنها** ، رسالة : (دكتورة) **لعبد الناصر بن خطر** ميلاد ، ط/١ ، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥ ، دار الهدى النبوية ، مصر

٣٧. **التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف** بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، ط/١ تاريخ النشر١٤١٦هـ-١٩٩٤م دار الكتب العلمية بيروت لبنان

٣٨. **تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر** علاء الدين السمرقندي، ط/٢ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

٣٩. **التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر** الثعلبي البغدادي المالكي، ط/١ ، تاريخ/ط ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م دار الكتب العلمية بيروت

٤٠. **حاشية البيجوري على شرح متن أبي القاسم، إبراهيم البيجوري**، ط/٢ ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

٤١. **حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة** الدسوقي المالكي، ، لناشر: دار الفكر بدون طبعة وتاريخ

٤٢. **حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي** وأحمد البرلسي عميرة، بدون طبعة، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ـ ١٤١٥هـ-١٩٩٥م

٤٣. **الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد** بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، ط/١ الناشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م

٤٤. **الحلال والحرام في الإسلام الدكتور الشيخ يوسف** القرضاوي، ط١٣ دار النشر مكتبة الإسلامي، تاريخ النشر ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م

٤٥. **الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي، سعد سمير** محمد حمد، بدون طبعة، تاريخ النشر ٢٠٠٨

٤٦. **الخبيثة أم الخبائث، عبد الفتاح بن سليمان** عشماوي، ط١٥الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدون تاريخ

٤٧. **الدر الثمين والمورد المعين،محمد بن أحمد ميارة** المالكي، بدون طبعة،الناشر: دار الحديث القاهرة، سنة النشر: ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

٤٨. **رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز** عابدين الحنفي، ط/٢الناشر: دار الفكر- بيروت، تاريخ النشر ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م

٤٩. **شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي** المصري، ط/١ الناشر: دار العبيكان، تاريخ النشر ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

٥٠. **الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد** العثيمين ، ط/١ : ١٤٢٢ – ١٤٢٨هـ ، دار ابن الجوزي

٥١. **العزيز شرح الوجيز، عبد الكريم بن محمد** بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي، ط/١ دار النشر، دار الكتب العلمية، تاريخ النشر ١٤١٧هـ ١٩٩٧م

٥٢. **فتح القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد** السيواسي المعروف بابن الهمام ، بدون الطبعة وتاريخ ،الناشر: دار الفكر.

٥٣. **فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب،: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا** الأنصاري، زين الدين أبو يحيى، بدون طبعة، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، تاريخ النشر ١٤١٤هـ/١٩٩٤م

٥٤. **فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاجّة كوكب** عبيد، ط/١ الناشر مطبعة الإنشاء، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

٥٥. **شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، محمد بن محمد المختار** الشنقيطي، ط/١ الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
٥٦. **المهذب في فقه الإمام الشافعي**، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت بدون طبعة وتاريخ،
٥٧. **مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد** بن عبد الرحمن المغربي المعروف بألحطاط الرعيني ، تخريج لزكريا عميرات ، دار علم الكتب ، بدون ط ، وبدون ت .
٥٨. **نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية، دكتور عبد السميع** أحمد امام، ط/١ ، ١٤٣٣هـ ـ٢٠١٢م ، دار النشر الوعي الإسلامي دولة الكويت،
٥٩. **نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،شمس الدين محمد بن أبي العباس** أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، ط الأخيرة الناشر: دار الفكر، بيروت، تاريخ النشر ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م
٦٠. **النهر الفائق شرح كتر الدقائق، لسراج الدين عمر** بن إبراهيم، ط/١ ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م الناشر دار الكتب العلمية
٦١. **موسوعة أحكام الطهارة، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد** الدُّبْيَانِ، ط٢الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، تاريخ النشر ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
٦٢. **الموسوعة الفقهية الكويتية**، ط/٢ **صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية** – الكويت، تاريخ النشر ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ
٦٣. **القوانين الفقهية لأبي قاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد** الله بن جزي ، بدون طبعة .
٦٤. **الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية**، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي،الناشر: المكتبة العلمية،١٣٥٠هـ
٦٥. **الهداية على مذهب الإمام أحمد لمحفوظ بن أحمد الحسن** أبو الخطاب الكلوذاني ، المحقق : عبد اللطيف هميم – ماهر ياسين الفحل ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، الطبعة ألأولي : (١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م)
٦٦. **الهداية في شرح بداية المتبدى، علي بن أبي بكر بن** عبدالجليل الفرغاني المرغيناني ، بدون الطبعة والتاريخ ، دار النشر إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان

٦٧. **الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي** الطوسي، تحقيق , محمد محمد تامر، الناشر دار السلام – القاهرة، تاريخ النشر ١٤١٧

٦٨. **الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد موقف** الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولي ، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م ، .

٦٩. **المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد** القرطبي، الناشر دار الغرب الإسلامي، ط/١ تاريخ النشر ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

٧٠. **الكافي في فقه أهل المدينة،أبو عمر يوسف بن عبد الله** بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري،ط/٣ الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، تاريخ النشر١٤٠٠هـ/١٩٨٠م

٧١. **كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج**، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي، ط/١ الناشر مؤسسة الرسالة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

٧٢. **كشاف القناع للبهوتي** ، تحقيق : محمد أمين الضناوي –، بدون الطبعة والتاريخ ، الناشر: دار الكتب العلمية.

٧٣. **اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني العنيمي** ، ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العلمية ، بيروت ـــــ لبنان ، بدون طبعة

٧٤. **مغني المحتاج** للشربيني ، تحقيق : الدكتور : محمد محمد تامر وزميله ، ، دار الحديث القاهرة ، سنة الطبع : ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م .

٧٥. **المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد** بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، بدون طبعة، الناشر، مكتبة القاهرة، تاريخ النشر ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م

٧٦. **المبدع في شرح المقنع،إبراهيم بن محمد بن عبد** الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق،ط/١ الناشر: دار الكتب العلمية، تاريخ النشر ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

٧٧. **المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى** بن شرف النووي، ، بدون الطبعة والتاريخ ، الناشر: دار الفكر

٧٨. **المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد** بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الناشر دار الفكر ـــــ بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
٧٩. **شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس** البهوتي، ، ط١، تاريخ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م
٨٠. **زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد** شمس الدين ابن قيم الجوزية، الناشر، مؤسسة الرسالة، ـــــ بيروت ط/٢٧ ، تاريخ النشر ١٤١٥هـ /١٩٩٤م
٨١. **نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ﷺ، عدد من المختصين** بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم، ج١٠ ص٤٧٠٨ط/٤ دار النشر دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة بدون تاريخ
٨٢. **مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم** بن تيمية الحراني، ط/١ الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، عام النشر: ١٤١٦هـ/١٩٩٥م

كتب اللغة

٨٣. **جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد** الأزدي، الناشر: دار العلم للملايين المحقق: رمزي منير بعلبكي ط١ الناشر: دار العلم للملايين - بيروتتاريخ النشر ، ١٩٨٧م
٨٤. **لسان العرب،محمد بن مكرم بن على،** أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، ، ط٢، تاريخ ١٤١٤هـ ،الناشر: دار صادر - بيروت
٨٥. **القاموس المحيط ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب** الفيروزآبادى، ط/٨ ، دار النشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع تاريخ النشر ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
٨٦. **لصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر أسماعيل بن حماد** الجوهر الفارابي ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطا ، دار العلم للملايين-بيروت -ط/٤ ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م .
٨٧. **مختار الصحاح لزين الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر** الحنفي الرازي ، ، تحقيق يوسف الشيخ محمد ، ط٥، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، المكتبة العصرية -بيروت - صيدا
٨٨. **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد بن علي** الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، بدون الطبعة والتاريخ ، لناشر: المكتبة العلمية - بيروت

٨٩. **معجم اللغة العربية المعاصرة** لدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر ط ١\١٤٢٩ هـ \ ٢٠٠٨ م ، دار عالم الكتب

٩٠. **معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي** وزميله، ط/٢ الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ النشر ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

٩١. **المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد** المعروف الراغب الأصفهاني، ط/١ ، تاريخ/ط ١٤١٢هـ دار القلم دمشق بيروت

٩٢. **مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي** ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، عام النشر : ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م ، دار الفكر

فهرس الموضوعات

البسملة..... أ
الإستهلال..... ب
الإهداء..... ج
الشكر والتقدير..... د
المقدمة..... ١
أسباب اختيار الموضوع..... ٢
مشكله البحث..... ٢
أسئلة البحث..... ٢
أهداف البحث..... ٣
أهمية البحث..... ٣
منهجية البحث..... ٣
حدود البحث..... ٣
قائمة المحتويات..... ٤
تنظيم الفصول ٥
الفصل الأول: مفهوم بيع النجاسات ٧
المبحث الأول: التعريف بالبيع..... ٨
المطلب الأول: تعريف البيع لغة واصطلاحا..... ٨
المطلب: الثاني :أركان البيع وشروط المبيع..... ٩
المطلب الثالث:مشروعية البيع..... ١١
المبحث الثاني: النجاسات تعريفها واقسامها وعلاقتها بالخبائث..... ١٢
المطلب الأول: تعريف النجاسات لغة واصطلاحا..... ١٢
المطلب الثاني:أقسام النجاسات وعلاقتها بالخبائث..... ١٤
الفصل الثاني: مفهوم بيع الميتة والدم ١٦
المبحث الأول : الميتة..... ١٧
المطلب الأول:تعريف الميتة واقسامها..... ١٧
المطلب الثاني :حكم بيع الميتة..... ٢٠

المطلب الثالث حكم بيع أجزاء الميتة..... ٢٢
المبحث الثاني :بيع الدم وفيه ثلاثة مطالب..... ٣٣
المطلب الأول : تعريف الدم المسفوح لغة واصطلاحا..... ٣٣
المطلب الثاني : حكم بيع الدم المسفوح..... ٣٥
المطلب الثالث: أقوال العلماء في بيع الدم وحكمة تحريمه..... ٣٦
الفصل الثالث: بيع الكلب والخنـزير والخمر ٣٧
المبحث الأول بيع الكلب والخنزير..... ٣٨
المطلب الأول: تعريف الكلب والخنزير..... ٣٨
المطلب الثاني: حكم بيع الكلب والخنـزير..... ٤٠
المطلب الثالث أقوال العلماء في بيع الكلب والخنـزير..... ٤٣
المبحث الثاني: بيع الخمر..... ٤٤
المطلب الثاني حكم بيع الخمر..... ٤٤
المطلب الثالث: حكمة تحريم الخمر ومضارها..... ٤٨
الفصل الرابع: بيع المتنجس والإنتفاع به، وبيع الروث والعذرة ٥١
المبحث الاول:بيع المتنجس والانتفاع به وفيه ثلاثة مطالب..... ٥٢
المطلب الأول: تعريف المتنجس واقسامه..... ٥٢
المطلب الثاني نصوص الفقهاء في بيع المتنجس والإنتفاع به..... ٥٣
المطلب الثالث:خلاصة ماقاله الفقهاء وأدلتهم..... ٥٥
المبحث الثاني حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها..... ٥٧
المظلب الأول: تعريف الروث لغةواصطلاحا..... ٥٧
المطلب الثاني:حكم نجاسة الأرواث..... ٥٨
المطلب الثالث: بيع الزبل والعذرة..... ٦٢
الخاتمة..... ٦٤
التوصيات..... ٦٥
قائمة المصادر والمراجع..... ٦٦
فهرس الموضوعات..... ٧٥